



1) Vergilərin iqtisadi mahiyyətini açıqlayın, tərifi verin və növlərini göstərin.

Effektiv vergitutma sistemi qurulmasının ən mühüm şərti qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinin vergilərin iqtisadi mahiyyətinə uyğunlaşdırılmasıdır.

Dövlətin öz iqtisadi, sosial və siyasi sahələrdəki iqtisadi vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün çoxlu maliyyə vəsaiti tələb olunur. Büdcə gəlirlərində mərkəzi yeri vergilər tutur, çünki dövlətin maliyyə resursları əsasən vergi, rüsum, yığım və digər məcburi ödənişlər hesabına formalaşır.

Vergilər – dövlət və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində, istifadəsində və operativ idarəçiliyində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində tutulan məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir. Vergilər sosial-iqtisadi proseslərə təsir göstərir, iqtisadi fəallığı stimullaşdırır, ayrı-ayrı sənaye sahələrinin inkişafı və sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir göstərir, tələblə təklif arasındakı tarazlığı təmin edir, gəlirləri yenidən bölüşdürür, bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində iqtisadi proseslərin tənzimləyicisi və istiqamətləndiricisi kimi dövlətin əsas iqtisadi



aləti rolunu oynayır, sahibkarlıq fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərir.

Vergilərin 3 növü var:

1. Dövlət vergiləri – vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində ödənilməli olan vergilərdir. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, ƏDV, aksiz vergisi, hüquqi şəxslərin əmlak vergisi, hüquqi şəxslərin torpaq vergisi, yol vergisi, mədən vergisi, sadələşdirilmiş vergi
2. Yerli vergilər – Vergi qanunvericiliyi və müvafiq qanunla müəyyən və bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və onların ərazilərində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur. Fiziki şəxslərin əmlak vergisi, fiziki şəxslərin torpaq vergisi, bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrin mənfəət vergisi
3. Muxtar respublika – Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən və onun ərazisində vergilərdir. Bütün dövlət vergiləri muxtar respublika vergilərinə aiddir.

2) Vergilərin funksiyalarını sadalayın və hər bir funksiyanın açıqlamasını verin.

Vergilər öz iqtisadi mahiyyətini funksiyaları vasitəsilə büruzə verir. Vergilər əsasən aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: *fiskal, bölüşdürücü, tənzimləyici, stimullaşdırıcı və nəzarət*.

Fiskal funksiya verginin əsas funksiyası olmaqla bütün dövlətlərin vergi sistemi üçün xarakterik olmuşdur. Bu funksiyanın əsas mahiyyət və vəzifəsi dövlət xərclərinin maliyyələşməsinə təmin etmək üçün vergi ödəyiciləri gəlirlərinin müəyyən hissəsinin büdcəyə cəlb edilməsidir.

Bölüşdürücü funksiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlət vergilərin köməkliyi ilə büdcə və büdcədən kənar fondlar vasitəsilə maliyyə resurslarını yenidən bölüşdürərək ümumdövlət əhəmiyyətli məqsədli

proqramların maliyyələşməsinə həyata keçirir.

Tənzimləmə funksiyası vergi mexanizmi vasitəsi ilə dövlətin qarşıya qoyduğu müəyyən məqsədlərə nail olunmasına xidmət edir. Vergilər özünün bu funksiyası vasitəsilə stimullaşdırmaq və ya ləngitmək yolu ilə istehsal prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir, kapital yığımını gücləndirir və ya zəiflədir.

Dövlət stimullaşdırıcı funksiyanın köməkliyi ilə əmtəə istehsalçıları və istehlakçılara vergi yükünü azaltmaqla daha prioritet fəaliyyət növlərini yaratmaq, bu və digər iqtisadi fəaliyyət subyektinə təsir etmək imkanı əldə edir. Bu isə güzəşt, istisna, preferensiyalar vasitəsilə həyata keçirilir və özünü vergitutma obyektinin dəyişməsində, vergitutma bazası və vergi dərəcələrinin azalmasında büruzə verir. Stimullaşdırıcı funksiyanın həyata keçirilməsində vergi sisteminin özü də böyük rol oynayır. Belə ki, dövlət bir vergini tətbiq edib digərini ləğv etməklə başqa sahələri qorumaqla yanaşı, eyni zamanda müəyyən istehsal sahələri və regionların inkişafını stimullaşdırır. Vergilərin tənzimləyici və stimullaşdırıcı funksiyaları arasındakı sıx əlaqə məhz özünü burada büruzə verir.

Nəzarət funksiyası dövlət yalnız məhsuldar qüvvələrin inkişafının stimullaşdırılması və ya məhdudlaşdırılması deyil, həmçinin baş verən dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi üçün vergi tənzimlənməsinin icrası üzərində daim nəzarət həyata keçirməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu vergidən yayınma hallarının aşkara çıxaran deyil, daha çox dövlətin iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin əsaslı təhlilinə yönəldilmiş nəzarət olmalıdır.

3) **Birbaşa və dolaylı vergiləri göstərin və onların əsas xüsusiyyətlərini açıqlayın. Vergilərin müxtəlif əlamətlər üzrə təsnifatını verin.**

Vergilərin təsnifləşdirilməsi onlar arasındakı oxşar (fərqli) cəhətləri müəyyən etməyə və qruplaşdırmağa imkan verir. Bu isə onların dərinədən öyrənilməsinə və praktiki tətbiqini asanlaşdırır. Bütün vergilər müxtəlif əlamətlərinə görə qruplar üzrə təsnifləşdirilir:

• **verginin tutulması üsuluna (xarakterinə) görə** – birbaşa və dolaylı;

- **vergi ödəmələrinin köçürüldüyü büdcənin səviyyəsinə görə** – dövlət, muxtar respublika və bələdiyyə;
- **vergitutma subyektlərinə görə** – fiziki və hüquqi şəxslərdən tutulan vergilər;
- **vergitutma obyektinə görə**– mənfəətdən ödənilən vergilər, dividendlərdən ödənilən vergilər, məhsulların satışından əldə edilən pul vəsaitlərindən ödənilən vergilər, əməyin ödəniş fondundan tutulan vergilər
- **vergi daxilolmalarından istifadə etmək hüququna görə** – təhkim edilmiş və tənzimlənən;
- **istifadə olunması qaydasına görə** – ümumi və xüsusi;
- **məqsədli təyinatına görə** – universal və məqsədli.

Tutulması xarakterinə görə vergilərin **birbaşa və dolay**ı kimi təsnifləşdirilir. **Birbaşa vergilər**–bilavasitə vergi ödəyicilərinin gəlir və əmlakından tutulur. Birbaşa vergilər hər bir əmlak üçün ayrıca alınır. Gəlirlər və vergi ödəyicilərinin əmlakının dəyəri vergitutma obyekti kimi çıxış edir. Birbaşa verilər iki yerə bölünür: **fərdi və real**. **Fərdi vergilər**, vergi ödəyicisinin gəlirlərinə, mənfəətinə və ya mülkiyyətinə əsaslanan vergilərdir. **Real vergilər**, fərdi xüsusiyyətlərə və şəxsin gəlirinə deyil, daha çox mülkiyyətin və ya əmlakın xarakterinə görə hesablanan vergilərdir. Birbaşa vergilərə aşağıdakıları aid etmək olar: mənfəət vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi, fiziki və hüquqi şəxslərdən əmlak vergisi, torpaq vergisi və b.

Dolayı vergilər əmtəələrin qiymətinə əlavələr şəklində müəyyən edilir və malların satışı sferasında tutulur. Dolay

ı vergitutmada malsatanın satılmış mallara görə alıcılardan aldığı pul vəsaitlərinin tərkibinə dolay

ı vergilərin məbləği də daxildir. Məhz bu səbəbdən dolay

ı vergilər bir çox hallarda istehlak vergiləri də adlandırılır. Dolay

ı vergilər iki yerə bölünür: **universal və individual**.

Universal vergilər, bütün mal və xidmətlərə tətbiq olunan ümumi vergilərdir. Yəni geniş bir mal və ya xidmət spektrinə eyni vergi dərəcəsi



tətbiq olunur. **Individual vergilər**, yalnız müəyyən mallar və ya xidmətlər üzərində tətbiq edilən vergilərdir.

Bu vergilər seçici xarakter daşıyır. Dolayısı vergilərə aşağıdakıları aid etmək olar:

əlavə dəyər vergisi (ƏDV), aksizlər, gömrük rüsumları, qiymətli kağızlarla əməliyyatlar üzrə vergilər, yol vergisi. onların əsas xüsusiyyətlərini açıqlayın.

4) Vergilərin əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərini açıqlayın və təsnifləşdirici əlamətlərini göstərin.

Vergi dövlətin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə tutulur-

Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyət və yerli özünüidarəetmə orqanları vasitəsi ilə dövlət və bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün lazım olan pul vəsaitinin əsas mənbələrindən biri məhz vergilərdir.

Verginin mühüm səciyyəvi xüsusiyyəti onun təyin və tətbiq edilməsinin qanuni olmasıdır, yəni vergi yalnız qanunverici aktlarla müəyyən edilmiş qaydada təyin edilir və tutulur. Heç kəsin üzərinə Vergi Məcəlləsində müəyyən edilməmiş, yaxud digər qaydada müəyyən edilmiş vergilərin ödənilməsi öhdəliyi qoyula bilməz.

Verginin əsas səciyyəvi xüsusiyyəti onun tutulması zamanı ödəyici mülkiyyətinin müəyyən hissəsinin dövlətin xeyrinə

özgəninkiləşdirilməsidir. Vergi yalnız özgəninkiləşdirmə formasında, yəni pul vəsaitini ödəyicilərinin mülkiyyətindən dövlət və ya bələdiyyənin mülkiyyətinə ödəmək yolu həyata keçirilir.

Verginin digər səciyyəvi xüsusiyyəti onun ödənişi üçün vəsaitlərin məcburi qaydada tutulmasıdır. Dövlət və bələdiyyələrin maliyyə təminatı məqsədilə vergi ödəyiciləri tərəfindən vergilərin ödənilməsi və vaxtında büdcəyə köçürülməsi vergi, gömrük və digər səlahiyyətli orqanlar vasitəsi ilə həyata keçirilir ki, bu da onun məcburi xarakter daşdığını göstərir.

Vergi fərdi ödənişdir. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi bilavasitə vergi ödəyicisi tərəfindən həyata keçirilir və onların yerinə yetirilməsi digər



şəxsin üzərinə qoyula bilməz. O halda digər şəxsin üzərinə qoyula bilər ki, o, yəni vergi ödəyicisi vəfat etdikdə, onun vergi borcları onun vərasəlik etdiyi insana ötürülür

Vergi əvəzsiz ödənişdir. Verginin ödənilməsi dövlət tərəfindən onun müqabilində fərdi olaraq müvafiq vergi ödəyicisinin xeyrinə hər hansı hərəkət etmək öhdəliyi yaratmır. Vergi ödəyərkən vergi ödəyicisi heç bir maddi gəlir və əlavə olaraq hər hansı subyektiv hüquq əldə etmir.

Vergilər məqsədsiz xarakter daşıyır, yəni vergi ödənişləri dövlətin mühüm atributlarından biridir, dövlət və bələdiyyələrin gəlir mənbələrinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir

Vergilərin təsnifləşdirilməsi onlar arasındakı oxşar (fərqli) cəhətləri müəyyən etməyə və qruplaşdırmağa imkan verir. Bu isə onların dərinədən öyrənilməsini və praktiki tətbiqini asanlaşdırır. Bütün vergilər müxtəlif əlamətlərinə görə qruplar üzrə təsnifləşdirilir:

- **verginin tutulması üsuluna (xarakterinə) görə** – birbaşa və dolay;
- **vergi ödəmələrinin köçürüldüyü büdcənin səviyyəsinə görə** – dövlət, muxtar respublika və bələdiyyə;
- **vergitutma subyektlərinə görə** – fiziki və hüquqi şəxslərdən tutulan vergilər;
- **vergitutma obyektinə görə** – mənfəətdən ödənilən vergilər, dividendlərdən ödənilən vergilər, məhsulların satışından əldə edilən pul vəsaitlərindən ödənilən vergilər, əməyin ödəniş fondundan tutulan vergilər
- **vergi daxilolmalarından istifadə etmək hüququna görə** – təhkim edilmiş və tənzimlənən;
- **istifadə olunması qaydasına görə** – ümumi və xüsusi;
- **məqsədli təyinatına görə** – universal və məqsədli.

5) Vergi siyasətinin mahiyyətini açıqlayın və sosial-iqtisadi proseslərdəki



rolunu izah edin.

Milli iqtisadiyyatın inkişafı ölkədə həyata keçirilən vergi siyasətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Dövlət ölkənin vergi sistemini yaradarkən ondan müəyyən maliyyə siyasətinin məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışır. Müasir mərhələdə effektiv vergi sistemi dövlətin maliyyə resurslarına olan tələbatını təmin etməli, vergi ödəyicilərini təsərrüfatçılığın effektivliyinin artırılması yollarını daima sövq etməklə yanaşı, onların sahibkarlıq fəaliyyətinə olan maraqları stimullandırmalıdır.

Bu gün vergi siyasətinin iki əsas istiqamətini qeyd etmək olar: vergi yükünün azaldılması və vergi nəzarəti sahəsində vergi orqanlarına əlavə funksiyaların verilməsi.

Vergi siyasəti – vergilər və vergitutma sahəsində dövlət tərəfindən aparılan tədbirlər sistemi və hərəkətlərdir.

İstənilən ölkələrin vergi siyasətinin mahiyyəti dövlətin ümummilli maraqları, müxtəlif mülkiyyət formaları arasındakı nisbət, siyasi quruluş kimi müxtəlif amillərlə müəyyən edilir. Vergi hüququ vergi siyasətinin həyata keçirilməsində icraedici rol oynayır. Buna əsaslanaraq deyə bilərik ki, vergi siyasəti – dövlət hakimiyyət və yerli idarəetmə orqanlarının vergi qanunvericiliyinin məqsədyönlü tətbiq edilməsini müəyyən edən kompleks hüquqi hərəkətlərdir.

Əhatə etdiyi dövrün uzunlугundan və həll edilən məsələlərinin xarakterindən asılı olaraq vergi siyasəti vergi taktikasi və vergi strategiyasına bölünür:

- **Vergi taktikasi** vergi sistemə əlavə və dəyişikliklər edilməsi yolu ilə konkret bir dövrdə qarşıda duran məsələlərin həllini nəzərdə tutur.
- **Vergi strategiyası** vergi sahəsində dövlətin uzunmüddətli kursunu müəyyən edir və iri miqyaslı məsələlərin həllini nəzərdə tutur.

Miqyasından və təsir dairəsindən asılı olaraq vergi siyasəti daxili və xarici vergi siyasətinə bölünür:



- **Daxili vergi siyasəti** bir ölkə və ya ərazi vahidi çərçivəsində həyata keçirilir və daxili məsələlərin həllini nəzərdə tutur.
- **Xarici vergi siyasəti** isə iqtisadi vergitutmanın aradan qaldırılmasına, müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin yaxınlaşmasına, onların vahid şəkllə salınmasına yönəldilir.

İqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklərə reaksiya mexanizmindən asılı olaraq diskresion və qeyri-diskresion vergi siyasəti bir birindən fərqləndirilir.

Diskresion vergi siyasəti vergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir. O, iqtisadi tənəzzülün tez bir zamanda aradan qaldırılması və tarazlıq vəziyyətinin saxlanılması üçün istifadə edilir. Bununla əlaqədar olaraq diskresion siyasəti tez-tez sabitləşdirici siyasət də adlandırılır. İqtisadi dövrün mərhələlərindən asılı olaraq o, **məhdudlaşdırıcı və stimullaşdırıcı** xarakterə malik ola bilər. **Məhdudlaşdırıcı vergi siyasəti** iqtisadi yüksəliş mərhələsində izafi tələb nəticəsində yaranmış inflyasiyanın qarşısını almaq üçün həyata keçirilir. İctimai istehsalın tənəzzülü, işsizliyin səviyyəsinin yüksək olduğu dövrlərdə isə **stimullaşdırıcı vergi siyasəti** həyata keçirilir.

Qeyri-diskresion vergi siyasəti isə hökumətin qərarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir. Bu özünü-tənظيمləmə rejimində işləyən mexanizmlərin – ‘quraşdırılan özütənظيمləyicilərin’ köməyi ilə mümkün olur.

6) **Vergitutmanın klassik prinsipləri hansılardır. Bu prinsipləri izah edin (Adam Smit)**

Vergitutmanın prinsipləri – vergi sahəsində mövcud olan başlıca ideya və qaydaların məcmusundan ibarətdir. İlk dəfə bu prinsiplər hələ 1776-cı ildə ingilis alimi Adam Smit tərəfindən işləyib hazırlanmışdır. O, vergitutmanın dörd prinsipini qeyd etmişdir: ədalətlik, müəyyənlik, əlverişlilik və səmərəlilik.

Ədalətlik prinsipinə əsasən bütün vergi ödəyicilərindən vergi tutulmalıdır, yəni ölkənin hər bir vətəndaşı dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsində öz gəlir və imkanlarına uyğun olaraq iştirak etməlidir.



Sosial ədalətlik prinsipi vergitutmanın ümumiliyini və vergilərin vətəndaşların gəlirləri ilə müqayisədə onlar arasında bərabər ölçülərlə bölüşdürülməsini nəzərdə tutur. Vergitutmanın bu prinsipinə əsasən vergilər dövlət xərclərinin müvafiq hissəsinin maliyyələşdirilməsində iştirak etməli olan vergi ödəyicilərindən onların imkanları nəzərə alınmaqla tutulmalıdır.

Müəyyənlik prinsipinə əsasən vergilərin məbləği onların hesablanması, tutulması və ödənilməsi üsulları vergi ödəyicisinə əvvəlcədən məlum olmalıdır. Bu dəyişən sosial-iqtisadi şəraitdən asılı olaraq vergi sistemində müəyyən dəyişiklər edilməklə əsas vergi növləri və onların dərəcələrinin uzun müddət ərzində sabit qalması deməkdir. Vergitutmada müəyyənlik prinsipi vergilərin ödəniş müddətinin, onların hesablanması üsullarının və ödəniş məbləğinin dəqiq müəyyən edilməsi üçün lazımdır. Vergilərin hesablanması metodu vergi ödəyicisi üçün sadə və aydın olmalıdır.

Əlverişlilik prinsipinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vergilər vergi ödəyicisi üçün əlverişli olan vaxtda və üsulla tutulmalıdır. Vergilərin ödənilmə sistemi və proseduru vergi ödəyicisi üçün aydın və əlverişli olmalıdır. Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, vergitutmanın bu prinsipi yalnız vergi ödəyicilərinin qanuna riayət etdiyi hallarda effektiv olar.

Vergitutmanın ən mühüm prinsiplərindən biri **səmərəlilik prinsipidir**. Bu prinsipin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir vergi iqtisadi cəhətdən məqsədyönlü olmalıdır. Yəni hər hansı verginin tətbiqi neqativ nəticə verməsin və dövlətin onun tutulmasına sərf etdiyi vəsaitlər minimal olsun. Ona görə də bu və ya digər vergi növünü

(növlərinin) tətbiq edərkən mütləq ölkənin iqtisadi vəziyyətini, milli ənənələrini, ictimai psixologiyanı və vergilərin yığılması üzrə vergi orqanlarının imkanlarını nəzərə almaq lazımdır.

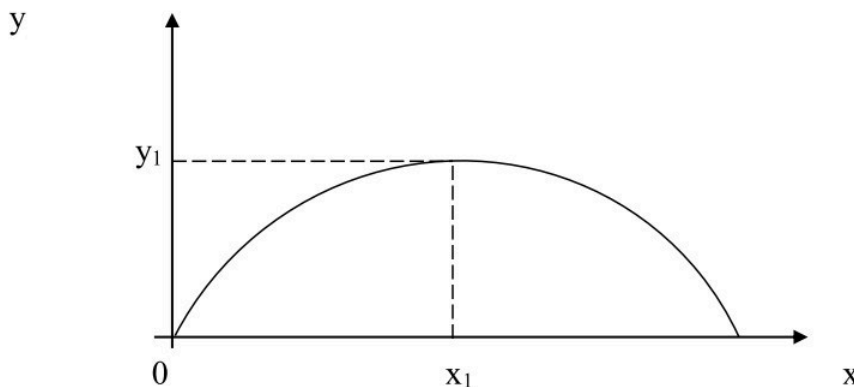
7) Vergitutmanın progressivliyi və büdcə gəlirləri arasındakı kəmiyyət asılılığının parabolik əyrisi (Laffer əyrisi).

İqtisadiyyatda daha tez-tez müraciət edilən, lakin hələ də öz həllini tapmamış əsas problem vergilərin səviyyəsi ilə dövlətin real gəlirləri arasındakı nisbət məsələsidir. Bu problemin həlli Laffer əyrisi adlanan və

vergi dərəcələri ilə vergi daxilolmalarının həcmi arasındakı asılılığı əks etdirən əyrini meydana gətirdi.

Ötən əsrin 80-ci illərində amerikalı alimlər M.Berns, Q.Stayn və A.Laffer tərəfindən işlənib hazırlanmış təklif iqtisadiyyatı nəzəriyyəsində vergilərə iqtisadi inkişafın və tənzimləmənin əsas amillərindən biri kimi baxılır. Bu nəzəriyyəyə görə vergitutma səviyyəsinin yüksək olması sahibkarlıq və investisiya fəallığına mənfi təsir göstərir, bu isə son nəticədə vergi ödənişlərinin azalmasına gətirib çıxarır. Vergitutmanın progressivliyi və büdcə gəlirləri arasındakı kəmiyyət asılılığının parabolik əyrisini quraraq, A.Laffer belə bir nəticəyə gəldi ki, vergilərin azaldılması investisiya fəallığına müsbət təsir göstərir. O yazırdı ki, "Əyrinin əsasında duran fundamental ideya ondan ibarətdir ki, vergi dərəcələrinin son həddi nə qədər yüksək olarsa, ayrı-ayrı fərdlərdə ondan yayınmanı doğuran motivlər bir o qədər güclü olacaq. İnsanlar vergi ödəmək üçün işləmirlər. Vergilər çıxılmaqla xalis gəlir bu adamın işlədiyini və ya yerində durduğunu müəyyən edir".

Qrafiki olaraq bu əyri aşağıdakı şəkildə əks olunmuşdur.



Şəkil. Laffer əyrisi

burada, y -

büdcə gəlirləri; x

- vergi dərəcəsi;

y_1 - büdcə gəlirlərinin maksimum mümkün həddi;

x_1 - büdcə gəlirlərinin maksimum qiymət aldığı vergi dərəcəsi.



X oxu boyunca vergi dərəcələri, Y oxu boyunca isə vergi daxilolmalarının həcmi göstərilir. Vergi dərəcəsinin artması getdikcə yavaşlayan sürətlə büdcə gəlirlərinin artmasına səbəb olur. Nə qədər ki, iqtisadi prosesin iştirakçısının sövqedici maraqlarına ciddi surətdə toxunulmur, istehsalın həcmində azalma sürəti vergi dərəcəsinin artım sürətindən az olur. Ancaq elə bir x_1 həddi gəlib çatır ki, verginin ödənilməsi nəticəsində istehsalçının xalis gəliri qalmır. Adamlar isə yalnız vergi ödəmək üçün işləmirlər. Bunun nəticəsində də iqtisadi fəallıq azalır, vergidən yayınma halları kütləvi xarakter alır. Bütün bunlar isə vergi dərəcəsinin artmasına baxmayaraq büdcə gəlirlərinin azalmasına səbəb olur.

8) Vergi güzəştləri və vergi islahatlarının aparılması istiqamətlərini açıqlayın.

İstənilən dövlətin vergi siyasətində vergi güzəştləri mühüm yer tutur. Vergi güzəşti vergitutma obyektinə mövcud olan zaman vergi qanunvericiliyinin vergi ödəyicisinə vergini ödəməkdən tam və ya qismən azad olmaq üçün təqdim etdiyi müstəsna imkandır. Vergi güzəşti qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq vergi subyektlərinin vergi ödənişindən tam və ya qismən azad edilməsidir. Vergi güzəştlərinin aşağıdakı növləri var:

- **İstisnalar:** İstisnalar ayrı-ayrı vergitutma obyektlərinin vergidən azad edilməsinə yönəldilmiş vergi güzəştləridir.
- **Çıxılmalar:** vergitutma bazasının azadılmasına yönəldilmiş güzəştlərdir.
- **Vergi krediti:** vergi dərəcəsinin və ya məcmu verginin azaldılmasına yönəldilmiş güzəştlərdir.

Vergi islahatlarının aparılması istiqamətləri. Vergitutmada islahatların aparılmasının əsas stimullarından biri həmişə vergi sisteminin sadələşdirilməsi zərurəti olmuşdur. Vergi sisteminin mürəkkəbliyi inzibati xərclərin artmasına səbəb olur, vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı qrupları arasında vergi yükünün qeyribərabər bölüşdürüldüyü fikrinə inamı artırır. Bununla da vergi sistemində islahatların aparılmasına klassik stimullar ölkədə qərarlaşmış iqtisadi imkanların yol verdiyi hədd daxilində reallaşdırılır. Hesab edilir ki, hər 5-7 ildən bir əsaslı vergi islahatları



aparılmalı, hər 2-3 ildən bir isə qüvvədə olan vergi normalarının səmərəliliyinin dərin təhlili həyata keçirilməlidir. Əgər belə bir təhlil mənfi nəticə çıxarmağa əsas verirsə, onda yubanmadan islahatlar aparmaq lazımdır. Vergi islahatları vasitəsilə iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi üzrə səmərəli fəaliyyət aparmaq arzusunda olan dövlətlər üçün vergi eksperimentinin yalnız məzmunu deyil, həm də onun vaxtında və sürətlə həyata keçirilməsi çox həmiyyətliyədir. Yubanmaq ona gətirib çıxarır ki, iqtisadiyyatda böhran vəziyyəti dərinləşər və həyata keçirilən eksperiment nəzərdə tutulan səmərəni verməz. Vergi islahatlarının vaxtında aparılmasından asılı olan problemləri beş qrupda sistemləşdirmək olar:

- 1 • Vergi siyasətində aparılması zəruri olan dəyişikliklərin vaxtında dərk edilməməsi;
- 2 • Vergi konsepsiyalarının təcrübədə tətbiq edilməsindəki gecikmələr;
- 3 • Vergi təcrübələrinin fəaliyyət istiqamətinin və onların məzmununun düzgün seçilməməsi;
- 4 • Vergi islahatından alınan səmərənin və onun vaxtının düzgün qiymətləndirilməməsi;
- 5 • Vergi təcrübələrindən alınə bilən müsbət nəticələrə vaxtından əvvəl inam yaratmaq və mövcud reallığın lazımi səviyyədə qiymətləndirilməməsi.

9) Vergi siyasətinin növləri hansılardır. Vergi yuku anlayışının mahiyyətini və hesablama qaydasını göstərin.

İqtisadiyyatın vəziyyətindən, iqtisadi inkişafın cari mərhələsində dövlətin üstün hesab etdiyi məqsədlərdən asılı olaraq vergi siyasətinin müxtəlif tiplərindən istifadə olunur. Vergi siyasətinin üç tipi bir-birindən fərqləndirilir:

- maksimum vergilər siyasəti;
- optimal vergilər siyasəti;
- sosial yönümlü yüksək dərəcəli vergilər siyasəti.

Maksimum vergilər siyasəti:

Bu zaman dövlət kifayət qədər yüksək vergitutma səviyyəsi müəyyən edir, vergi güzəştlərini azaldır və vergi növlərinin sayını artırır. Bununla da



dövlət bu cür vergi siyasətinin nəticələrini əvvəlcədən fikirləşmədən daha böyük məbləğdə maliyyə resurslarını ölkə vətəndaşlarının əlindən alır. Həqiqətən də maksimum vergilər siyasəti həyata keçirilən zaman hər bir vergi ödəyicisinin və ümumiyyətlə, cəmiyyətin iqtisadi inkişafa heç bir imkanı olmur. Belə vergi siyasəti adətən iqtisadi inkişafın iqtisadi böhran həddinə çatdığı, müharibənin baş verdiyi və digər fəvqəladə hallarda aparılır.

Optimal vergilər siyasəti-zamanı dövlət sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri üçün vergi yükünü yüngülləşdirir, onların inkişafına təkan verən əlverişli vergi mühiti yaradır. Bu isə dövlət xərclərinin azalmasına, ilk növbədə sosial proqramların məhdudlaşdırılmasına səbəb olur.

Sosial yönümlü yüksək dərəcəli vergilər siyasəti-həyata keçirilərkən dövlət kifayət dərəcədə yüksək vergilər tətbiq etməklə nəzərəcarpacaq sosial müdafiə proqramları işləyib hazırlayır. Bu zaman büdcə gəlirlərinin böyük hissəsi müxtəlif sosial fondların artırılmasına yönəldilir.

Vergi yükü: Optimal şəkildə qurulmuş vergi sistemi bir tərəfdən dövlətin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatını təmin etməli, digər tərəfdən isə vergi ödəyicisinin

sahibkarlıq fəaliyyətinə olan marağını nəinki azaltmamalı, onu hətta təsərrüfatçılığın səmərəliliyini yüksəltmək üçün daim yollar aramağa sövq etməlidir. Buna görə də vergi yükü göstəricisi ölkənin vergi sisteminin keyfiyyət ölçüsüdür. Vergi yükü mikro və makro səviyyədə hesablanı bilər.

Mikro səviyyədə vergi yükü-vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilən vergi məbləğinin onun gəlirlərinə olan nisbətidir.

$$k=(v/m)*100\%,$$

burada

k- müəssisənin vergi yükü, v – müəssisənin il

ərzində ödədiyi verginin

məbləği; m – müəssisənin illik məcmu gəliri.

Makro səviyyədə vergi yükü-vergi daxilolmalarının həcmi ÜDM-un həcmiə olan nisbətidir.



$$K = \frac{V}{\ddot{U}DM}$$

K - vergi yükü;
 ÜDM - ümumi daxili məhsul;
 V- vergi daxilolmalarının həcmi.

10) Vergi siyasətinin məqsəd və vəzifələrini göstərin.

Vergi siyasətinin məqsədləri bir sıra amillərin təsiri nəticəsində formalaşır. Bu amillərdən ən mühümləri ölkədəki sosial və iqtisadi vəziyyət, cəmiyyətdə sosialsiyasi qüvvələrin yerləşməsidir. Müasir şəraitdə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə vergi siyasəti aşağıdakı məqsədlərə nail olmaq məqsədini güdür:

- iqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin iştirakı;
- hakimiyyətin bütün səviyyələrinin iqtisadi və sosial siyasəti həyata keçirmək üçün lazımi həcmdə maliyyə ehtiyatları ilə təmin edilməsi;
- dövlətin gəlirlərinin tənzimlənməsi siyasətinin təmin edilməsi.

Təsərrüfatçılıq nəzəriyyəsi və praktikası vergi siyasətinə bir sıra tələblər irəli sürür. Bu tələblər əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:

- səmərəli vergi siyasəti üçün baza təşkil edən elmi yanaşmalara əməl edilməsi;
- cəmiyyətin inkişafının konkret tarixi mərhələlərinin, dövlətin real iqtisadi və maliyyə imkanlarının nəzərə alınması;
- dünya təcrübəsinin və əvvəlki təsərrüfat və maliyyə quruculuğundakı təcrübənin ətraflı təhlili;
- vergi siyasəti konsepsiyası işlənilib hazırlanarkən nəticələrin proqnozlaşdırılması;
- təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması;
- iqtisadiyyatın vəziyyəti, ölkənin obyektiv imkanları, maliyyə potensialı barədə dəqiq informasiyadan istifadə edilməsi;

Vergi siyasətinin əsas subyekti **dövlətdir**. Dövlətin vergi siyasətinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

- 1) sahə və ərazi nöqtəyi-nəzərindən ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün şəraitin yaradılması;



- 2) dövlətin maliyyə ehtiyatları ilə təmin edilməsi;
- 3) bazar münasibətləri şəraitində əhalinin gəlir səviyyələri arasında yaranmış qeyri-bərabərliyin hamarlanması

11) **Vergi sisteminin iqtisadi mahiyyətini izah edin və təşkili prinsiplərini göstərin.**

İndiki bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində ölkəmizdə baş verən radikal iqtisadi dəyişikliklər dövlətin iqtisadiyyata təsir alətlərinə də toxunmuşdur. Dövlətin təsir alətləri dedikdə ilk növbədə dövlət büdcəsi və onunla bilavasitə bağlı olan vergi sistemi nəzərdə tutulur. İstənilən dövlət bazar iqtisadiyyatının neqativ nəticələrinə təsir və iqtisadiyyatın idarə edilməsi aləti kimi vergilərdən, vergi siyasətindən və bütövlükdə vergi sistemindən istifadə edir.

Vergi sistemi – istənilən dövlətin ərazisində toplanan vergi, rüsum, yığım və digər məcburi ödənişlərin məcmusundan, eləcə də vergilərin hesablanması, tutulması və ödənilməsi qaydasından, vergi münasibəti iştirakçılarının hüquq, vəzifə və məsuliyyətlərindən, vergi nəzarəti sistemindən və digər məsələlərdən ibarətdir. Hər ölkədə vergilərin tutulma məqsədi dövləti, dövlətin tənzimlənməsini və sosial təminatın fəaliyyətini pul vəsaitləri ilə təmin etməkdən ibarətdir. Dövlətin maliyyə resursları ilə təmin edilməsi ölkədə dövlətçiliyin qorunub saxlanması, onun sərhədlərinin qorunması, ictimai əsəyişin mühafizəsi, dövlət idarəetmə orqanlarının saxlanması üzrə xərclərin ödənilməsi zərurəti deməkdir. Dövlət tənzimlənməsi, idarəetmə orqanlarının öz funksiyalarını yerinə yetirməzdən əvvəl sabit iqtisadi artıma nail olması deməkdir. Dövlət sosial təminatı isə cəmiyyətin işləməyən üzvlərinin himayə və bütün vətəndaşlar üçün məqbul həyat şəraitinin təmin edilməsidir.

Vergi sistemi bir sıra iqtisadi göstəricilərlə xarakterizə olunur. Bu göstəricilərə ilk növbədə **vergi yükü** aid edilir, vergi yükü istənilən ölkənin vergi sisteminin keyfiyyət göstəricisidir.

Dövlət vergi sistemi vasitəsilə müəssisə və təşkilatların (sahibkarların) maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət edir. Bu nəzarət vasitəsilə dövlət büdcə və vergi sistemində bu və ya digər dəyişikliklər edilməsi zərurətini müəyyən edir. Hər bir ölkədə onun konkret şəraitinə, inkişaf səviyyəsinə və

yanarmış real iqtisadi vəziyyətinə uyğun vergi sistemi qurulmalıdır. Vergi sistemi bir tərəfdən vergi ödəyicilərinin mənafeyini, digər tərəfdən isə dövləti artan gəlirlərlə təmin etməlidir. Lakin praktikada bu vəzifəyə yüksək səviyyədə nail olmaq mümkün olmur. Məhz bu səbəbdən istənilən dövlət özünün vergi sistemində tez-tez dəyişikliklər etmək məcburiyyətində qalır.

Optimal vergi sistemi dövlətin maliyyə resurslarına olan tələbatını ödəməklə yanaşı, vergi ödəyicilərinin sahibkarlıq fəaliyyətinə olan maraqlarını stimullaşdırmalıdır. Ona görə vergi yükü istənilən ölkənin vergi sisteminin keyfiyyət göstəricisidir.

Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, vergilərin sayını və vergi dərəcələrini artırmaqla dövlət gəlirlərini artırmaq mümkün deyil. Çünki vergi yükü artdıqca işgüzar fəallıq və iqtisadiyyatda qazanılan gəlirlərin səviyyəsi aşağı düşür və son nəticədə yığılan vergilərin həcmi müəyyən müddətdən sonra azalmış olur. Düzgün vergi siyasəti nəinki dövlət ehtiyaclarının ödənilməsi üçün pul vəsaiti toplamağa imkan verir, həm də əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün mühüm şərtədir. Dövlət iqtisadi cəhətdən o zaman güclü olur ki, onunla vergi ödəyiciləri arasında bir-birinin hüquq və məsuliyyətini gözləyən qarşılıqlı münasibətlərin yüksək səviyyəsinə nail olunmuş olsun. Bu isə yalnız dövlətlə vergi ödəyiciləri arasındakı qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik bazasının mövcudluğu şəraitində mümkündür.

Müasir vergi sistemi sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla bazar münasibətləri tələblərinə əsaslanmalıdır. O büdcə gəlirlərini təmin etməli, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin gəlirlərinin formalaşması və yenidən bölüşdürülməsi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, makro və mikro səviyyədə istehsalın tənzimlənməsi üçün lazımi şərait yaratmalıdır.

12) Vergi sisteminin təşkili prinsiplərini göstərin.

Hər bir ölkədə onun konkret şəraitinə, inkişaf səviyyəsinə və yanarmış real iqtisadi vəziyyətinə uyğun vergi sistemi qurulmalıdır. Bununla yanaşı vergi sistemində ən aktual, faydalı, səmərəli prinsiplər seçilərək istifadə olunmalıdır. Vergi sistemi bir tərəfdən vergi ödəyicilərinin mənafeyini,



digər tərəfdən isə dövləti artan gəlirlərlə təmin etməlidir. Lakin praktikada bu vəzifəyə yüksək səviyyədə nail olmaq mümkün olmur. Məhz bu səbəbdən istənilən dövlət özünün vergi sistemində tez-tez dəyişikliklər etmək məcburiyyətində qalır. Optimal vergi sistemi dövlətin maliyyə resurslarına olan tələbatını ödəməklə yanaşı, vergi ödəyicilərinin sahibkarlıq fəaliyyətinə olan maraqlarını stimullaşdırmalıdır. Ona görə vergi yükü istənilən ölkənin vergi sisteminin keyfiyyət göstəricisidir. Dövlət vergi sistemi vasitəsilə müəssisə və təşkilatların (sahibkarların) maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət, eləcə də dövlət büdcəsinə, vergi sistemində dəyişikliklər edilməsi zərurətini müəyyən edir. Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, vergilərin sayını və vergi dərəcələrini artırmaqla dövlət gəlirlərini artırmaq mümkün deyil. Çünki vergi yükü artdıqca işgüzar fəallıq və iqtisadiyyatda qazanılan gəlirlərin səviyyəsi aşağı düşür və son nəticədə yığılan vergilərin həcmi müəyyən müddətdən sonra azalmış olur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, indiki bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində və dövlət büdcəsinin formalaşmasında elmi cəhətdən əsaslandırılmış vergi sisteminin yaradılması böyük əhəmiyyətə malikdir. Düzgün vergi siyasəti nəinki dövlət ehtiyaclarının ödənilməsi üçün pul vəsaiti toplamağa imkan verir, həm də əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün mühüm şərtidir. Dövlət iqtisadi cəhətdən o zaman güclü olur ki, onunla vergi ödəyiciləri arasında bir-birinin hüquq və məsuliyyətini gözləyən qarşılıqlı münasibətlərin yüksək səviyyəsinə nail olunmuş olsun. Bu isə yalnız dövlətlə vergi ödəyiciləri arasındakı qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik bazasının mövcudluğu şəraitində mümkündür. Müasir vergi sistemi sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla bazar münasibətləri tələblərinə əsaslanmalıdır. O büdcə gəlirlərini təmin etməli, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin gəlirlərinin formalaşması və yenidən bölüşdürülməsi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, makro və mikro səviyyədə istehsalın tənzimlənməsi üçün lazımı şərait yaratmalıdır. 13) Vergi sisteminin strukturu necədir? AR vergi qanunvericiliyi nədən ibarətdir?

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı vergilər müəyyən edilir və ödənilir:



Edit with WPS Office

- dövlət vergiləri;
- muxtar respublika vergiləri;
- yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri).

Dövlət vergiləri – vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən və AR bütün ərazisində ödənilməli olan vergilərdir.

Dövlət vergilərinə aşağıdakılar daxildir: fiziki şəxslərin gəlir vergisi, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, əlavə dəyər vergisi, aksizlər, hüquqi şəxslərin əmlak vergisi, hüquqi şəxslərin torpaq vergisi, yol vergisi, mədən vergisi, sadələşdirilmiş vergi.

Bütün dövlət vergilərinin dərəcələrinin ən yüksək hədləri vergi məəcəlləsi ilə müəyyən edilir.

Muxtar respublika vergiləri – Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq Naxçıvan

Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən və onun ərazisində vergilərdir. Bütün dövlət vergiləri muxtar respublika vergilərinə aiddir.

Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) - vergi qanunvericiliyi və müvafiq qanunla müəyyən və bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və onların ərazilərində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur. Bələdiyyələr tərəfindən tətbiq edilən digər məcburi ödənişlər müvafiq qanunla müəyyən edilir.

Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) aşağıdakılardır:

1. fiziki şəxslərin torpaq vergisi,
2. fiziki şəxslərin əmlak vergisi,
3. bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi.

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq AR-da xüsusi vergi rejimi tətbiq edilə bilər. **Xüsusi vergi rejimi** dedikdə, müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanması və ödənilməsinin xüsusi qaydası nəzərdə tutulur.

AR vergi qanunvericiliyi AR Konstitusiyasından, Vergi Məcəlləsindən və AR qanunvericilik aktlarından ibarətdir. Məcəllə əsasında və ya onun icrası məqsədi ilə qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktlar onun müddəalarına zidd olmamalıdır.

Vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda

vergi qanunvericiliyinin aktları tətbiq edilir.

Aşağıdakılar istisna olunmaqla, vergi qanunvericiliyindən başqa digər qanunvericilik aktlarına vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilməz:

- İnzibati Xətalər Məcəlləsində nəzərdə tutulan vergi münasibətlərinə aid inzibati xətalər haqqında müddəalar;
- Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan vergi cinayətləri haqqında müddəalar;
- Vergi öhdəliklərinin üstünlüyü haqqında müflisləşmə və iflas haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddəalar;
- Büdcə qanunvericiliyində vergilərlə bağlı müddəalar;
- Vergilər üzrə dövlət təminatlarının və müddətli güzəştlərin verilməsi ilə bağlı müddəalar;
- Həmin pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlərdə və ya qanunlarda nəzərdə tutulan müddəalar;
- ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti və xüsusi iqtisadi zonalar haqqında qanunlarda nəzərdə tutulan müddəalar.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında məcəllə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, həmin beynəlxalq müqavilələrin müddəaları tətbiq edilir.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı iqlat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilə ilə bu müqavilə bağlanan dövlətin rezidentinə verilən vergi güzəştləri və üstünlüklərinə münasibətdə, həmin müqavilə onu bağlamış dövlətin rezidenti olmayan şəxs tərəfindən qeyd edilən güzəşt və üstünlüklərin alınması üçün istifadə edilsə, məcəllənin 2.5-ci maddəsinin müddəaları tətbiq olunmur.

Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsi çərçivəsində vergi siyasəti, vergi inzibatçılığı və vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi zərurəti yarandıqda həmin qanun layihələri

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə cari ilin may ayının 1-dək, o isə öz növbəsində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə cari ilin may



ayının 15dən gec olmayaraq təqdim edilir.

14) Vergitutmanın əsas elementləri hansılardır. Hər bir vergitutma elementini açıqlayın. Vergiyə cəlbətmənin formaları hansılardır (proqressiv, proporsional, reqressiv).

Vergi hüququ bir sıra prinsiplərə əsaslanır ki, onlardan da biri vergitutma elementlərinin məcburiliyidir. Vergi o halda müəyyən edilmiş hesab olunur ki, bu zaman vergi ödəyicisi və aşağıdakı vergitutma elementləri müəyyən edilmiş olsun:

- vergitutma obyektı;
- vergitutma bazası;
- vergi dövrü;
- vergi dərəcəsi;
- vergi güzəşti;
- vergilərin hesablanması qaydası;
- vergilərin ödənilməsi qaydası və müddəti.

Vergitutma obyektı – vergilərin hesablanması üçün baza rolunu oynayan və kəmiyyətə ölçülə bilən göstəricidir və ödəyicinin vergi ödəmə öhdəliyini şərtləndirən hüquqi faktdır. Qanunvericiliklə vergitutma obyektləri kimi aşağıdakılar müəyyən edilmişdir: əmlak, mənfəət, gəlir; malların satışı üzrə əməliyyatlar; satılmış malların dəyəri; ticarət əlavəsi; məhsulların əlavə olunmuş dəyəri; əmlakın başqasına verilməsi ; qiymətli kağızlarla əməliyyatlar və s. **Vergitutma bazası** – vergitutma obyektinin vergi dərəcəsi tətbiq edilən, yəni vergi güzəşt və çıxılmaları nəzərə alınmayan hissəsidir. Ona görə də vergitutma bazası vergi məbləğinin hesablanması üçün əsas kimi çıxış edir və vergi dərəcəsi ona tətbiq olunur.

Vergi dövrü – vergi bazasının formalaşdığı və vergi öhdəliklərinin həcmnin tam müəyyən edildiyi müddətdir. Başqa sözlə, ödənilməli olan vergi məbləğinin hesablandığı hesabat dövrü (ay, rüb, il) vergi dövrü hesab edilir. **Vergi dərəcəsi** – vergitutma bazasının ölçü vahidinə düşən vergi həcmidir.

Vergilərin növündən və aparılan vergi siyasətindən asılı olaraq vergi praktikasında müxtəlif vergi dərəcələri tətbiq olunur. Məsələn, vergitutma



predmetindən asılı olaraq vergitutma sistemində spesifik (möhkəm), faizli (advalor), proqressiv, reqressiv, proporsional vergi dərəcələri tətbiq olunur.

Möhkəm (spesifik) dərəcələr gəlirin (mənfəətin) həcmindən asılı olmayaraq vergitutma bazasına görə mütləq məbləğdə müəyyən edilir. Bu dərəcələr adətən torpaq və əmlak vergisinin tutulması zamanı tətbiq olunur.

Faizli dərəcələr vergitutma obyektinin dəyərində görə müəyyən edilir və **proporsional, proqressiv, reqressiv** ola bilər.

Proporsional dərəcələr vergitutma obyektinə eyni faizlə təsir göstərir, yəni vergitutmanın proporsional metodunda ödəyicinin gəlirinin həcmindən asılı olmayaraq bütün vergi ödəyicilərinə eyni vergi dərəcəsi tətbiq olunur.

Proqressiv dərəcələr elə qurulub ki, vergitutma obyektinin dəyəri artdıqca vergi dərəcələri də artır. Bu zaman yalnız vergilərin mütləq məbləği deyil, eləcə də vergi yükü, yəni tutulan gəlirin payı da artır.

Reqressiv dərəcələr gəlirlər artdıqca azalır. Yəni reqressiv vergilər gəlirlərin artması ilə yanaşı orta vergi dərəcəsinin aşağı düşməsinə, həmçinin vergi yükünün zəifləməsinə nəzərdə tutur. Reqressiv dərəcələr əsasən dolayı vergilər üçün xarakterikdir.

Vergi güzəştləri – qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq vergi subyektlərinin vergi ödənişindən tam və ya qismən azad edilməsidir. Hal-hazırda vergi qanunvericiliyində aşağıdakı vergi güzəştləri nəzərdə tutulmuşdur:

- vergi tutulmayan minimum;
- vergitutma obyektinin müəyyən elementlərinin vergi bazasından çıxarılması;
- müəyyən ödəyici kateqoriyalarının vergi ödənişindən azad edilməsi;
- vergi dərəcəsinin aşağı salınması; investisiya kreditləri də daxil olmaqla, məqsədli vergi güzəştləri;
- digər vergi güzəştləri.

Vergi prosesinin ən mühüm tərkib hissəsi verginin hesablanmasıdır.

Verginin hesablanması–büdcə və büdcədənkanar fondlara ödəniləcək vergi məbləğinin müəyyən edilməsi başa düşülür. Vergilərin hesablanması prosesində konkret vergi ödəyicisinin hər hansı vergi öhdəliyinin həcmi



müəyyənləşdirilir.

Vergilərin hesablanması qaydası hər bir vergi üçün ayrıca müəyyən edilir və bu zaman hesablama əməliyyatları **fərdi xarakter** daşıyır. Hesablama əməliyyatının əsasını təşkil edən qanun isə fərdi deyil, ümumi və obyektiv xarakter daşıyır.

Vergilərin ödənilməsi – hesablanmış verginin vergi ödəyicisi tərəfindən müvafiq büdcəyə (büdcədənkanar fonda) köçürülməsi üzrə həyata keçirilən texniki əməliyyatdır. **Ümumi vergi məbləği (vergi okladı)** – vergi ödəyicisinin bir vergitutma obyektindən ödədiyi vergi məbləğidir və o vergitutma bazasının vergi dərəcəsinə olan hasili kimi müəyyən edilir. Vergi məbləğləri aşağıdakı formalarda tutulur:

- bilavasitə mənbədən;
- bəyannamə üzrə;
- bildiriş üzrə.

15) **Vergi məbləğlərinin tutulma formaları hansılardır. Bu formaların mahiyyətini və müxtəlif vergi növləri üzrə tətbiqini açıqlayın (bəyannamə, bildiriş, ödəmə mənbəyində).**

Vergilərin ödənilməsi – hesablanmış verginin vergi ödəyicisi (agenti) tərəfindən müvafiq büdcəyə (büdcədənkanar fonda) köçürülməsi (ödənilməsi) üzrə həyata keçirilən texniki əməliyyatdır. Ümumi vergi məbləği (**vergi okladı**) – vergi ödəyicisinin bir vergitutma obyektindən ödədiyi vergi məbləğidir və o vergitutma bazasının vergi dərəcəsinə olan hasili kimi müəyyən edilir.

Vergi məbləğləri aşağıdakı formalarda tutulur:

- bilavasitə mənbədən (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsinədək tutulması);
- bəyannamə üzrə (verginin gəlir və ya mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması);
- bildiriş üzrə (vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsinə əsasən vergi orqanının və ya bələdiyyənin hesabladığı məbləğ üçün təqdim etdiyi tədiyyə bildirişinə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən verginin



ödənilməsi).

Verginin “ödəmə mənbəyində” tutulması zamanı vergi ödəyicisi gəliri vergi məbləği çıxıldıqdan sonra əldə edir. Vergi gəlirin ödənilməsini həyata keçirən və vergi agentı funksiyasını yerinə yetirən müəssisənin mühasibatlığı (sahibkar) tərəfindən hesablanır və tutulur. Verginin ödəmə mənbəyində tutulması metodundan əsasən muzzdlu işlə məşğul olan şəxslərin gəlirlərinin (əmək haqqının) vergiyə cəlb edilməsi zamanı istifadə olunur.

Bəyannamə üzrə vergitutma üsulu gəlir əldə edildikdən sonra onun bir hissəsinin tutulmasını nəzərdə tutur. Bu üsula əsasən vergi ödəyicisi müəyyən edilmiş müddətlərdə qeydiyyatda olduğu vergi orqanına özünün vergi öhdəlikləri, gəlirləri haqqında rəsmi ərizə (bəyannamə) verməlidir. Vergitutmanın bu üsulu bir qayda olaraq dəqiq müəyyən olunmayan gəlirlərin vergiyə cəlb edilməsi zamanı, həmçinin vergi ödəyicisi gəlirlərinin çoxsaylı mənbələrdən formalaşdığı hallarda tətbiq olunur. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq bəyannamə metodu hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslər tərəfindən gəlir vergisi, hüquqi şəxslər tərəfindən isə mənfəət vergisi, aksiz və əlavə dəyər vergiləri üzrə tətbiq olunur.

Bildiriş (kadastr) metodu kadastrlardan istifadə olunmasını nəzərdə tutur. Bunun tətbiqi zamanı bəzi xarici (gəlir, əmlak) və vergitutma obyektinin orta gəlirliliyini müəyyən edən əlamətlər üzrə vergitutma obyektinin təsnifatını müəyyən etmək imkanı verən reyestr-kadastr tərtib edilir.

Kadastr – spesifik vergitutma obyektlərini (torpaq və sahənin həcmi, mühərrikin gücü) təsnifləşdirən və onların orta gəlirliliyini müəyyən edən siyahıdır. Kadastr tərtib edərkən vergitutma obyektinin istənilən səciyyəvi cəhəti əsas götürülür. Məsələn, torpaq kadastrı tərtib edilərkən torpağın növü (əkin, çəmənlik, meşə və onun yerləşdiyi coğrafi mövqe) əsas kimi götürülür. Vergitutmanın bu üsulu bir qayda olaraq torpaq vergisinin tutulması zamanı tətbiq olunur.

Vergi ödəyiciləri tərəfindən hesablanmış vergilər aşağıdakı üsullarla ödənilir:

o köçürmə yolu ilə (nağdsız); o nağd qaydada; o vergi borcunun əmlaka yönəldilməsi.

Əsasən vergilərin ödənilməsi müəssisələr tərəfindən nağdsız qaydada həyata keçirilir. Bunun üçün müəssisənin mühasibatlığı verginin dövlət büdcəsinə köçürülməsi üçün ödəniş tapşırığı tərtib edərək müvəkkil banka təqdim edir. Bank ödəniş tapşırığını qəbul etdiyi gün icra etməlidir.

Vergilər nağd qaydada əsasən fiziki şəxslərin əmlak və torpaq vergisinin ödəyiciləri tərəfindən ödənilir. Bundan başqa, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslər (fərdi sahibkarlar) həmçinin gəlir vergisini tərtib etdikləri bəyannaməyə əsasən nağd qaydada ödəyirlər.

Vergilərin büdcəyə müntəzəm daxil olmasını təmin etmək məqsədilə vergi qanunvericiliyində bəzi vergilər (mənfəət vergisi, əmlak vergisi) üzrə cari (avans) vergi ödəmələri nəzərdə tutulmuşdur. Avans vergi ödəmələri vergilərin ödənilmə vaxtının gəlirlərin alınma vaxtına yaxınlaşdırılması məqsədilə müəyyən edilir. 16) **Vergi öhdəliyinin mahiyyətini izah edin və vergitutma obyektinin ayrı-ayrı hallarda müəyyən edilməsi qaydalarını açıqlayın.**

Vergi öhdəliyinin mahiyyəti - Vergi ödəyicisinin qanunvericiliklə müəyyən edilən vergini, hesablanmış faizləri və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını ödəmək vəzifəsindən ibarətdir. Vergi öhdəliyinin yaranması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi üçün əsaslar, həmçinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi qaydası və şərtləri yalnız məcəllə ilə müəyyən edilir. Vergi ödəyicisi verginin ödənilməsini nəzərdə tutan şəraitin yarandığı andan vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün cavabdehdir.

Vergitutma obyektinin ayrı-ayrı hallarda müəyyən edilməsi qaydaları

Səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sənədlər təqdim edilmədikdə, ərazi və ya binalara daxil olmağa icazə verilmədikdə, mühasibat uçotunu aparmadıqda və ya mühasibat uçotunu müəyyən edilmiş qaydada aparmadıqda, mühasibat və hesabat sənədləri məhv olunduqda, həmçinin vergitutma obyektinin müəyyənləşdirilməsi hər hansı başqa səbəblərdən



mümkün olmadıqda, vergi orqanlarının ödənilməli olan verginin məbləğini aşağıda göstərilən əlaqəli məlumatlardan istifadə etməklə hesablamaq hüququ vardır:

1. vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanına əvvəlki hesabat dövrləri üçün təqdim edilmiş **vergi bəyannamələri**
 2. vergi ödəyicisinin **gəlirləri**, o cümlədən satışdankənar gəlirləri **barədə rəsmi məlumatlar**
 3. vergi ödəyicisinin **xərcləri**, o cümlədən fərdi istehlakı üçün malların, işlərin və xidmətlərin alınmasına çəkilən xərcləri **barədə rəsmi məlumatlar**
 4. vergi ödəyicisinin **mülkiyyətində** və ya istifadəsində olan maddi və qeyrimaddi əmlak **barədə rəsmi məlumatlar**
 5. vergi ödəyicisi tərəfindən **istehsal olunmuş** və təqdim edilmiş malların fiziki həcmi **barədə rəsmi məlumatlar**
 6. vergi ödəyicisinin idxal-ixrac əməliyyatları barədə rəsmi məlumatlar
 7. vergi ödəyicisinin **bank hesablarındakı** vəsaitləri və onların hərəkəti barədə alınan **rəsmi məlumatlar**
 8. vergi ödəyicisində aparılmış **xronometraj müşahidələrin nəticələri**
 9. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlar
- Vergilər əlaqəli məlumatlar və vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasında hesablandıqda, verginin məbləği vergi ödəyicisinin müvafiq olaraq gəlirinin verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsala vurmaqla müəyyənləşdirilir. Vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda, vergilər analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicilərinin uçot və hesabat məlumatları əsasında hesablanır.

17) **Ləğv edilən müəssisənin, yenidən təşkil edilən müəssisənin və vəfat etmiş (fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş və itkin düşmüş) fiziki şəxslərin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi qaydalarını izah edin.**

Ləğv edilən müəssisənin vergi öhdəliklərini onun pul vəsaitləri, o



cümlədən müəssisənin əmlakının satışından əldə edilən gəlir hesabına ləğvetmə komissiyası yerinə yetirir. Ləğv etmə komissiyası **müəssisənin filiallarının**, digər struktur bölmələrinin və daimi nümayəndəliyinin **vergi öhdəliklərini də yerinə yetirməlidir**. Ləğv edilən **müəssisənin pul vəsaiti**, o cümlədən əmlakın satışından əldə edilən vəsait onun vergi öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün kifayət etmədiyi halda, vergi öhdəlikləri üzrə qalan borc onun iştirakçıları birgə məsuliyyət daşıyırlarsa, həmin iştirakçılar tərəfindən ödənilməlidir. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri qanunla müəyyən edilmiş növbəlik qaydasında yerinə yetirilir.

Yenidən təşkil hüquqi şəxsin öhdəliklərini	edilən vergi
Bir neçə hüquqi şəxs birləşdikdə, onların vergilərin	onun
hüquqi varisi yerinə yetirməlidir.	

Ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi bu cür birləşmə nəticəsində yaranan hüquqi şəxs sayılır. Bir hüquqi şəxs digər hüquqi

şəxsə birləşdirildikdə, onun birləşdiyi hüquqi şəxs birləşdirilmiş hüquqi şəxsin

vergilərinin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi

sayılır. Hüquqi şəxs bölündükdə, bu cür bölünmə nəticəsində əmələ gələn hüquqi şəxslər bölünmüş hüquqi şəxsin Bir hüquqi şəxs təşkilati-hüquqi formasının dəyişdirilməsi yolu ilə digər hüquqi şəxsə çevrildikdə, onun vergilərin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi yeni yaranan hüquqi şəxs sayılır.

Vəfat etmiş, fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş və ya itkin düşmüş fiziki şəxslərin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi

Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini onun varisi miras qalan əmlakın dəyəri hədudlarında və mirasın alındığı tarixdəki payına mütənasib şəkildə ödəyirlər. Varis olmadıqda vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri silinir. Məhkəmə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada **itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş** sayılan fiziki şəxsin vergi



öhdəliklərini həmin şəxsin əmlak sərəncamçısı kimi səlahiyyətləndirilən şəxs həmin əmlakın hesabına ödəyir. Əgər əmlakı onun vergi öhdəliklərini ödəmək üçün kifayət deyilsə, vergilərin ödənilməyən hissəsi silinir. Fiziki şəxsin itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş kimi tanınmasının ləğv olunmasına dair məhkəmə tərəfindən qərar qəbul edildikdə, əvvəllər silinmiş vergi öhdəlikləri bərpa edilir, lakin qərar qəbul edildiyi vaxtadək olan dövr ərzində faizlər hesablanmır və maliyyə sanksiyaları tətbiq edilmir.

18) Vergilər üzrə borcların alınması qaydası hansı yolla həyata keçirilir. Artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması qaydaları necədir.

Vergilər üzrə borcların alınması qaydası

Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini yerinə yetirmədikdə vergi orqanı hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının(K) **5 gün müddətində** ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir.

K üzrə vergi orqanı vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında borc məbləğinin **105 faizi həcmində** pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə sərəncam verir.

Vergi orqanı aşağıdakı hallarda sərəncam verə bilər :

- ☐ vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə;
- ☐ K üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə şikayət verilmədikdə;
- ☐ məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda həmin qərara uyğun olaraq;
- ☐ vergi ödəyicisinin yazılı razılığı olduqda.

Vergi orqanı, vergi ödəyicisinin bildirişini aldığı tarixdən 30 təqvim günü ərzində məhkəməyə şikayət verdikdə, müvafiq qərara uyğun olaraq əməliyyatları həyata keçirir. ƏDV depoziti hesabından yalnız ƏDV üzrə vergi borcları ödənilir. Əgər hesabda kifayət qədər vəsait yoxdursa, digər hesablarına sərəncam verilə bilər.



Artıq ödənilmiş məbləğlər:

- digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilir;
- vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir.

Vergi ödəyicisinin ödədiyi vergi, faiz və maliyyə sanksiyalarının artıq məbləğləri digər vergi, faiz və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına aid edildiyi halda, vergi ödəyicisinin tələbi ilə ona şəxsi vəərəqədən çıxarış və **üzləşmə aktı** verilir, habelə rübdə bir dəfə rüb başa çatdıqdan sonra **20 gün** ərzində ona bildiriş göndərilir. Artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə sanksiyalarının qalan məbləğləri vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə əsasən **45 gün** ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır. Artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.

19) Vergi öhdəliyinin yetirilməsi müddəti və həmin müddətlərin dəyişdirilməsi qaydalarını izah edin.

Hər bir vergiyə dair ödənilmə müddətləri müəyyən edilir. Vergilərin müəyyən edilmiş ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi yalnız məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilə bilər. Vergilərin ödənilmə *müddətlərinin pozulmasına* görə vergi ödəyicisi bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə faiz ödəyir. Vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində vergi ödəyicisinin vergisini, faizləri və maliyyə sanksiyasını hesablamaq və hesablanmış məbləği yenidən hesablamaq, verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış məbləğini vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər.

Bu maddə
ilə

müəyyən edilən 3 illik müddət səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi barədə vergi orqanının qərar qəbul etdiyi tarixdən əvvəlki 3 illik dövrü əhatə edir.

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətləri aşağıda göstərilən halların biri olduqda müəyyən edilmiş müddətdən daha gec müddətə dəyişdirilə bilər:

- təbii fəlakət təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verən qəzalar və ya digər qarşısı alınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə ;
- vergi borcunu birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda.
- dövlət sifarişlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq vergi ödəyicisi tərəfindən yerinə yetirilmiş dövlət sifarişi üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən verilmiş sifarişçinin borclu olduğunu təsdiq edən arayış təqdim edildikdə;
- vergi ödəyicisi tərəfindən yalnız mövsümi xarakterli malların təqdim edilməsi, işlər görülməsi və ya xidmətlər göstərilməsi həyata keçirildikdə.

Aşağıdakı hallarda vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadıla bilməz .

- vergi ödəyicisinə münasibətdə vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı cinayət işi qaldırıldıqda;
- vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyicisi olduqda;
- vergi öhdəliyinin məbləği vergi ödəyicisi tərəfindən məhkəmə və ya inzibati qaydada mübahisələndirildikdə;

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə aşağıdakı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilir:

- vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini vaxtından əvvəl yerinə yetirdikdə;
- vergi orqanının vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə qərarının şərtlərinə əməl edilmədikdə.

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti vergi orqanının qərarı ilə vergi ödəyicisinin seçimindən asılı olaraq aşağıdakı qaydada uzadıla bilər:



- borcun ödənilməsinə 6 aydan çox olmayan müddətə möhlət verilməsi;
- cari vergi ödəmələri üzrə borcun ödənilməsinə təqvim ili ərzində 6 aydan çox olmayan müddətə möhlət verilməsi;
- vergi öhdəliyinin razılaşdırılmış qrafik əsasında hissə-hissə icrası
- şərtilə borcun ödənilməsinə 1 ildən çox olmayan müddətə möhlət verilməsi. Bu zaman ödəniş qrafiki vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında imzalanmış müvafiq aktla rəsmiləşdirilir.

20) Vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydasını izah edin.

Vergi ödəyicisi hesabat dövrü üçün ödənilməli olan verginin məbləğini, vergi bazasını, vergi dərəcəsini və vergi güzəştlərini əsas götürərək sərbəst surətdə özü hesablayır. Vergi məbləğini hesablamaq vəzifəsi vergi agentinə həvalə edilə bilər.

Verginin məbləği məcəllədə və ya qanunvericilik aktında müvafiq vergi üçün müəyyən edilmiş qaydada hesablanır.

Vergi orqanları tərəfindən vergi məbləğinin hesablanması aşağıdakı kimi dəyərləndirilir:

- konkret hesabat dövrü üçün vergi ödəyicisinin ödəməli olduğu vergi məbləğinin vergi orqanının uçot sənədlərində qeyd edilməsi;
- hesablanmış vergi məbləğlərinin yenidən hesablanaraq uçot sənədlərində qeyd edilməsi.

Vergi orqanının vergi öhdəliklərini aşağıdakı məlumat mənbələrindən birinə və ya bir neçəsinə əsaslanaraq hesablamaq hüququ vardır:

- ✓ vergi ödəyicilərinin vergi bəyannamələrində olan məlumata;
- ✓ vergi yoxlaması materiallarına;
- ✓ vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumata.

Verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə ödənilməsində, yaxud əvvəllər verginin hesablanmasında səhv olunduğu müəyyən edildiyi hallarda, vergi orqanı vergiləri hesablayır və verginin hesablanmasına dair



bildirişi **5 iş günü** müddətində vergi ödəyicisinə göndərir.

Verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə ödənilməsi müəyyən edildiyi halda, bəyannamə bu cür verginin hesablanması və onun ödənilməsinə dair bildirişdir. Bu halda vergi ödəyicisinin aşağıdakıları əsas tutaraq məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır:

- vergi məbləğinin ödənilməli olan miqdarından çox olduğunu;
- verginin vaxtından əvvəl hesablanmasına əsas vermiş amilin və ya vəziyyətin olmadığını.

Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı halda, həmin mənfəət Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında hesablanır və verginin hesablanması haqqında bildiriş göndərilir.

Vergi aşağıdakı yerlərdə ödənilir:

- bildirişdə göstərilən yerdə;
- vergi ödəyicisinin uçotda olduğu yer üzrə;
- vergi agentləri ödəmə mənbəyində tutulmuş vergiləri özlərinin uçotda olduqları yer üzrə;

Verginin ödənilmədiyi yer müəyyən edilmədiyi hallarda, vergi ödəyicisi fiziki şəxsin yaşadığı yer üzrə, yaxud vergi ödəyicisi hüquqi şəxsin idarə olunduğu yer üzrə.

21) Vergi ödəyicilərinin vəzifələrini sadalayın.

- 1) qanunla müəyyən edilmiş vergiləri, habelə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada hesablanmış faizləri, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını və digər məcburi ödənişləri ödəmək
- 2) vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirə nömrəsini (VÖEN) almaq
- 3) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin (xərclərinin) və

vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq

- 4) vergi orqanlarının vergi qanunvericiliyinin aşkar edilmiş pozuntularının aradan qaldırılması haqqında qanuni tələblərini icra etmək, habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni fəaliyyətinin icra edilməsinə maneçilik törətməmək
 - 5) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə mühasibat sənədlərinin və vergilərin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan digər sənədlərin, habelə alınan gəliri (hüquqi şəxslər üçün çəkilən xərcləri də) və ödənilən (tutulan) vergiləri təsdiq edən sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək
 - 6) "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq nağdsız ödənişlərin aparılması üçün
- POS-terminalların quraşdırılmasını və istifadəsini təmin etmək
- 7) istismar zamanı nəzarət-kassa aparatının plombu pozuldunda və ya başqa nasazlıqlar yarandıqda vergi orqanlarına dərhal məlumat vernəklə, nəzarət-kassa aparatından istifadəni müvəqqəti dayandırmaq və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etmək
 - 8) vergi orqanı tərəfindən kameral və səyyar vergi yoxlamaları zamanı hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilər, faizlər, habelə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarından verilmiş şikayətə məhkəmədə baxıldığı dövrdə və həmin şikayət üzrə məhkəmənin çıxardığı qərar qanuni qüvvəyə minənədək (vergi ödəyicisinin həmin vəsaitləri öz



razılığı ilə ödədiyi hallar istisna olmaqla) əlavə hesablanmış məbləğin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin milli və ya xarici valyutada cari və digər hesablarında məxaric əməliyyatları üzrə dondurulmasını təmin etmək

9) Qeyri-rezident banklarda açılmış hesablar üzrə əməliyyatlar aparılmadan əvvəl müvafiq orqana təsdiq edilmiş məlumat təqdim etmək.

22) Vergi orqanlarının vəzifələrini sadalayın.

- 1) vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət etməyə; vergi qanunvericiliyinə tam və dəqiq riayət etmək
- 2) vergi ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafeələrini gözləməyə və müdafiə etmək
- 3) hesablanmış və təyinatı üzrə daxil olmuş vergilərin uçotunu aparmağa və bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına məlumat vermək
- 4) tabeliyində olan vergi orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək
- 5) vergi ödəyicilərinə vergi yoxlamalarının nəticələri haqqında aktın, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda vergi orqanının qərarının surətini vermək
- 6) vergi ödəyicilərinin, onların filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər obyektlərinin, habelə nəzarət-kassa aparatlarının uçotunu aparmaq
- 7) Vergi Məcəlləsində və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada vergi ödəyiciləri haqqında məlumatın, o cümlədən vergi və kommersiya sirrinin qorunması qaydalarına riayət etməyə və onu təmin etmək
- 8) vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına dair məlumatları toplamağa,



təhlil etməyə və qiymətləndirməyə, belə halların baş verməsinə gətirib çıxaran səbəblərin və şəraitin aradan qaldırılması üçün müvafiq dövlət orqanlarına təkliflər

vermək

9)kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparmağa və bununla bağlı məlumatları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərməyə

23) Dövlət vergi orqanları, onların təyinatı və vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi.

Azərbaycan Respublikasında dövlət vergi orqanlarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və bilavasitə ona tabe olan ərazi vergi orqanları təşkil edir. Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətlərini həyata keçirirlər.

Vergi orqanları öz fəaliyyətini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarından asılı olmayaraq müstəqil həyata keçirirlər.

Vergi orqanları tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində qəbul edilən qərarlar bütün hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir.

Vergi orqanları məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi üçün dövlət rüsumunu ödəməkdən azaddırlar.

Vergi orqanları yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri), habelə tutulması dövlət gömrük orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş yol vergisi, ƏDV və aksiz istisna olmaqla, vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər.

Bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulan hallarda vergi orqanlarının səlahiyyətlərini qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada yol vergisi və idxal-ixrac əməliyyatları sahəsində gömrük orqanları həyata keçirir.

Vergi orqanlarının işçilərinin sosial müdafiəsinə dövlət təminat verir və onlar dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari qaydada sığorta olunurlar. İcbari sığortanın qaydası və şərtləri qanunla müəyyən edilir.

Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına vəzifə maaşı ilə pensiyası arasındakı fərq ödənilir. Xidməti fəaliyyətlə əlaqədar vergi orqanının işçisinin və ya onun ailə üzvlərinin əmlakına dəymiş zərər, sonradan təqsirkar şəxsdən tutulmaqla, tam həcmdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir. 24) **Vergi orqanlarının hüquqlarını göstərin.**

- 1) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada kameral və səyyar vergi yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək
- 2) Vergi ödəyicilərindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılmasını, habelə vergi ödəyicisi auditor tərəfindən yoxlanılmalı olduğu halda auditor rəyini tələb etmək
- 3) Qanunla müəyyən edilmiş qaydada vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı işlərə baxmaq, hüquqi və fiziki şəxslərin vergi borclarına faizlər hesablamaq, bu şəxslərə maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr tətbiq etmək
- 4) Müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək
- 5) Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada vətəndaşların vergi məsələləri ilə bağlı sorğusunu həyata keçirtmək
- 6) Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının



Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada binalara (yaşayış sahələri istisna olmaqla), qurğulara və torpaq sahələrinə daxil olmaq və baxış keçirtmək

7) Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada nəzarət qaydasında mal alqısını həyata keçirtmək

8) Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada təhqiqat aparmaq

9) vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə vergi ödəyiciləri ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı-nın müəyyən etdiyi qaydada və formada "Vergi partnyorluğu sazişi" bağlamaq

10)məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil etmək.

25) Vergi ödəyicisinin hüquqlarını göstərin.

1) vergi orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi məsələlərinə dair yazılı izahatlar almaq

2) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi güzəştlərindən istifadə etmək

3) artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini tələb etmək

4) vergi yoxlaması ilə bağlı tərtib edilən aktların (protokolların) və vergi orqanlarının qərarlarının surətini almaq

5) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kommersiya (vergi) sirrinin qorunmasını tələb etmək

6) vergi münasibətlərində bilavasitə və ya öz nümayəndəsi vasitəsi ilə iştirak



etmək

7) vergi orqanlarının və ya onların vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni aktları (qərarları) və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində dəymiş zərərin tam ödənilməsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tələb etmək

8) vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin Vergi Məcəlləsinə və digər vergi normativ-hüquqi aktlarına uyğun olmayan aktlarını (qərarlarını) və tələblərini yerinə yetirməmək

9) müəyyən edilmiş qaydada vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) məhkəməyə şikayət etmək

10) vergi orqanlarından və onların vəzifəli şəxslərindən vergi ödəyicisinə münasibətdə vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını tələb etmək

26) Vergi agentı kimdir, onun hüquq və vəzifələrini göstərin. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər kimlərdir. Daimi nümayəndəlik anlayışını izah edin.

Vergi agentı- Vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə borclu olan şəxsdir. Vergi agentı:

-vergi ödəyicilərinə ödənilən gəlirlərin, onlardan tutulan və təyinatı üzrə köçürülən vergilərin, o cümlədən hər vergi ödəyicisi üzrə ayrıca uçotunu aparmağa

-vergilərin hesablanması, tutulmasının və ödənilməsinin düzgünlüyünə nəzarət etmək üçün zəruri sənədləri verməyə

-Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirməyə borcludur. Vergi agentı birbaşa və ya dolayı yolla təbə olduğu şəxsin təqsiri üzündən ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə vergi agentinin təbə olduğu şəxs Vergi Məcəlləsi və digər qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır.

Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər- aralarındakı münasibətlər



fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə bilən fiziki şəxslər və hüquqi şəxslərdir. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər aşağıdakılar sayılır:

- bir şəxs digər şəxsin əmlakında bilavasitə və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 20%-dirsə
- bir şəxs özünün xidməti vəziyyətinə görə digər şəxsə tabedir və ya bir şəxs digər şəxsin bilavasitə və ya dolayısı ilə nəzarətindədir
- şəxslər üçüncü şəxsin birbaşa və ya dolayısı ilə nəzarətindədirlər
- şəxslər üçüncü şəxsə birbaşa və ya dolayısı ilə birgə nəzarət edirlər
- Vergi Məcəlləsinin ailə üzvləri

Daimi nümayəndəlik Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi həmin şəxslərin istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan Respublikasında üst-üstə 90 gündən az olmayaraq bilavasitə və ya müvəkkil edilmiş şəxs vasitəsilə tam və ya qismən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerdir.

27) **Mərkəzləşdirilmiş qaydada hansı vergi ödəyiciləri uçota alınır. Qeyrikommersiya təşkilatları və onların olduğu yerdən kənarda yerləşən bölmələrinin uçotu necə həyata keçirilir.**

Aşağıdakı vergi ödəyiciləri mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınırırlar:

1. təbii inhisar subyektləri;
2. xüsusi vergi rejimli müəssisələr; 3. aşağıdakı tələblərdən birinə cavab verən vergi ödəyiciləri:
4. işçilərin orta siyahı sayı 251 və ondan yuxarı olan;
5. balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyəri 5.000.000 manatdan yuxarı olan

Mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınmış vergi ödəyicilərinin və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər təsərrüfat subyektlərinin vergi uçotu bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Olduqları yer üzrə vergi uçotuna alınmış hüquqi şəxslər xüsusi vergi rejimi üzrə fəaliyyətə başladığı gündən sonra 15 gün müddətində mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınmaq üçün müvafiq vergi orqanına müraciət etməyə borcludurlar. Xüsusi vergi rejimində fəaliyyət göstərən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması



və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması, xüsusi vergi rejimində fəaliyyətə başlaması və ya həmin fəaliyyəti dayandırması onların mərkəzləşdirilmiş qaydada uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına ərizə ilə müraciət etdiyi gündən 15 gün müddətində həyata keçirilməlidir. Bu Məcəllədə göstərilən vergi ödəyicilərinə aid edilən müəssisələrin olduqları yer üzrə uçotdan çıxarılaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən hər il may ayının 15 -dək qərar qəbul edilir. Bu

Məcəllədə göstərilən vergi ödəyicilərinə aid edilən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınması onların mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınması barədə qərar qəbul edildiyi vergi ilindən sonrakı ilin yanvar ayında həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının büdcə və qeyri-kommersiya təşkilatları olduğu yerdən kənarda yerləşən və onların funksiyalarının həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılan bölmələri ayrıca uçota alına və onlara VÖEN verilə bilər. Vergi orqanlarında uçota alınmaq üçün vergi ödəyiciləri tərəfindən (kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları istisna olmaqla) onların olduğu və ya yaşadığı yer üzrə vergi orqanına ərizə verilir. Vergi orqanına ərizə qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alındığı gündən, Azərbaycan Respublikasında filial və nümayəndəlik vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirildikdə isə filialın və ya nümayəndəliyin yaradılmasından sonra 30 gün müddətində verilməlidir.

28) Bankların vergi ödəyicilərinin uçota alınması ilə bağlı vəzifələri hansılardır.

- 1)Vergi ödəyicilərinə hesabların açılması
- 2)Vergi ödəyiciləri vergi uçotuna alındıqdan sonra hesab açmaq üçün bank hesablarını açmaq və aparmaq hüququ olan kredit təşkilatlarına və bank əməliyyatları aparan şəxslərə müraciət etdikdə bank əməliyyatları aparan şəxslər vergi ödəyicilərinə hesablar açır (qanunla hesabın açılmasından imtinaya əsas verən hallar nəzərə alınmaqla) və açılmış hesabların (qeyri-



rezident üçün sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan açılmış hesablar istisna olmaqla) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən təsdiq edilən məlumatı hesab açıldığı tarixdən **1 iş günü** müddətində vergi orqanında qeydiyyatata alınması üçün elektron qaydada vergi orqanına göndərir.

3) Açılmış hesab daxil olmuş məlumat əsasında vergi orqanı tərəfindən avtomatlaşdırılmış qaydada qeydiyyatata alınır və bu barədə bank əməliyyatları aparan şəxslərə qeydiyyat bildirisi göndərilir. Qeydiyyat bildirisi daxil olanadək bank əməliyyatı aparan şəxslər tərəfindən hesab üzrə məxaric əməliyyatlarının aparılması qadağandır.

4) Adına hesab açılmış vergi ödəyicisinin dövlət büdcəsinə və büdcədən kənar fondlara vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olduğu və 5 gün müddət bitdiyi halda vergi orqanı tərəfindən hesabın qeydiyyatata alınmasına dair bildirişlə yanaşı sərəncam da göndərilir və bildirişdə bu barədə qeyd edilir.

5) Həmin hesab üzrə vergi orqanının sərəncamı daxil olanadək sərəncamda göstərilən məbləğin **105%** həcmində məxaric əməliyyatlarının aparılması məhdudlaşdırılır. Sərəncam daxil olanadək hesabdan məxarici məhdudlaşdırılan vəsaitdən artıq olan pul vəsaiti olduğu halda

tutan vergi ödəyicisinin ödəmə tapşırıqları icra edilir.

həmin artıq pul vəsaitinin hesabdan məxaric edilməsini nəzərdə Həmin hesaba vergi orqanının sərəncamı daxil olduqdan sonra hesab üzrə əməliyyatlar qanunla nəzərdə tutulmuş qaydalara riayət edilməklə icra edilir. 6) Vergi ödəyicilərinə məxsus hesabların bank əməliyyatı aparan şəxslərin özü, filial və ya struktur bölmələri arasında köçürülməsi zamanı bank əməliyyatı aparan şəxslər köçürülən hesablar barədə məlumatı hesabın köçürüldüyü tarixdən **1 iş günü** müddətində elektron qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma)



göndərir.

7) Vergi ödəyicilərinə məxsus hesablar bank əməliyyatı aparan şəxslər tərəfindən bağlandıqda həmin şəxslər bu barədə məlumatı hesabın bağlandığı tarixdən **1 iş günü** müddətində elektron qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) göndərir.

29) Vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasının əsasları. Vergi ödəyicilərinin uçota alınma yerləri.

Vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasının ümumi əsasları.

Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslərin—olduqları (dövlət qeydiyyatı haqqında sənədlərdə qeyd olunmuş hüquqi ünvan), vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər Azərbaycan mənbəyindən gəlirin alındığı yer üzrə, fərdi sahibkarlar və bu Məcəllənin müddəalarına uyğun olaraq bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər yaşadıqları, xüsusi notariuslar işə fəaliyyət göstərdiyi yer üzrə vergi orqanlarında uçota alınır.

Kommersiya hüquqi şəxslərinə, publik hüquqi şəxslərə, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filiallarına qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman VÖEN verilir və həmin andan onlar vergi uçotuna alınmış hesab olunurlar. Bu zaman verilən dövlət qeydiyyatı haqqında **şəhadətnamə** Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınmasını təsdiq edən **şəhadətnamə** hesab edilir.

Vergi ödəyicisinin filialı, nümayəndəliyi və ya digər təsərrüfat subyekti (obyekti) olduqda, vergi ödəyicisi həm özünün olduğu yer üzrə, həm də filialının,



nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu ünvan üzrə vergi uçotuna alınır.

Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması bu Məcəllənin müddəaları nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir və bu barədə vergi ödəyicisinə müvafiq arayış verilir.

Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərin

bu Məcəllənin
13.2.39.3-

cü maddəsində
göstərilmiş

filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələri, habelə qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış filialları və daimi nümayəndəlikləri ayrıca uçota alınır və onlara VÖEN verilir Azərbaycan Respublikasının büdcə və qeyri-kommersiya təşkilatları olduğu yerdən kənarda yerləşən və onların funksiyalarının həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılan bölmələri ayrıca uçota alına və onlara VÖEN verilə bilər.

Vergi ödəyicilərinin uçota alınma yerləri:

- Hüquqi şəxslər olduqları (hüquqi ünvan) yer üzrə
- Vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər
 - Azərbaycan mənbəyindən gəlirin alındığı yer üzrə- Fərdi sahibkarlar və bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər
- Yaşadıqları yer üzrə



- Fəaliyyət göstərdiyi yer üzrə

30) Uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydalarını izah edin.

Vergi orqanında uçota alınmaq üçün vergi ödəyicisi (kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları istisna olmaqla) tərəfindən ərizə verilir.

Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər, onların filial və nümayəndəlikləri (kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları istisna olmaqla) uçota alınmaq üçün ərizə ilə birgə vergi orqanına müraciət etdikdə, müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş aşağıdakı sənədlərin bir nüsxədə surətlərini və olduğu ünvan haqqında məlumatı vergi

orqanına təqdim etməlidirlər:

- 1) Dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamə
- 2) Nizamnamə və ya əsasnamə
- 3) Rəhbərin təyin olunmasını təsdiq edən sənəd
- 4) Hüquqi şəxsin ünvanını təsdiq edən sənəd
- 5) Rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd

Vergi ödəyiciləri olan hüquqi şəxslər (kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları istisna olmaqla) onların yuxarı təşkilatlarına VÖEN verildikdən sonra uçota alınırlar.

Ərizə vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən doldurulur.

Ərizədə göstərilənlərin düzgünlüyünə vergi ödəyicisi (onun rəhbəri) cavabdehdir. Vergi orqanları tərəfindən fiziki şəxslərin vergi uçotuna



alınması **elektron və ya kağız** formatda aparılır. Onların uçota alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Vergi ödəyiciləri olan fiziki şəxslər uçota alındıqda, onların şəxsi məlumatlarına, o cümlədən onların adı, doğulduğu tarix və yer, cinsi, yaşadığı ünvan, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatları, vətəndaşlığı haqqında məlumat daxil edilir. Vergi orqanı vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında ərizə və bu maddədə göstərilən digər sənədlər daxil olduğu gündən sonrakı **1 gün** müddətində (fiziki şəxslərin elektron formatda vergi uçotuna alınması istisna olmaqla) həyata keçirməli və həmin müddətdə də vergi ödəyicisinə müvafiq şəhadətnamə verməlidir. Fiziki şəxslərin elektron formatda vergi uçotuna alınması **dərhal** həyata keçirilir və müvafiq şəhadətnamə onlar üçün ayrıca yaradılmış elektron ünvana real vaxt rejimində göndərilir. Şəhadətnamə itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə şəhadətnamənin yeni nüsxəsi verilir və nüsxənin üzərində şəhadətnamənin yeni nüsxə olması barədə müvafiq qeyd aparılır.

Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə, vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən **15 gün** müddətində ərizə verməlidir. Vergi ödəyicisinin vergi orqanına vergi uçotunda olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdiyi barədə ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra **15 gün** müddətində həmin vergi orqanı vergi ödəyicisinin yenidən uçota alınmasını həyata keçirməlidir.

Vergi ödəyicisi vergi orqanında uçota alınmaq üçün verdiyi ərizə formasında olan məlumatlarda hər hansı dəyişiklik baş verdikdə, dəyişiklik baş verən gündən **15gün** müddətində vergi orqanına məlumat verməlidir.



Hüquqi şəxsin ləğvi və ya yenidən təşkil edilməsi, hüquqi şəxs tərəfindən öz filialının və ya nümayəndəliyinin ləğv edilməsi, nümayəndəlik vasitəsi ilə fəaliyyətinin ləğvi, fərdi sahibkarın fəaliyyətinin ləğvi hallarında uçotdan çıxarılma Vergi

Uçota alınma, yenidən uçota alınma, uçotdan çıxarılma **ödənişsiz** həyata keçirilir.

Hər bir vergi ödəyicisinə bütün vergilər üzrə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən malların keçirilməsi ilə bağlı ödənişlər üzrə Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində vahid olan VÖEN verilir. Vergi orqanı vergi ödəyicisinə göndərilən bütün bildirişlərdə onun eyniləşdirmə nömrəsini göstərir. Vergi ödəyiciləri bütün ödəniş sənədlərində VÖEN-i mütləq göstərməlidirlər.

a) Vergi ödəyicilərinin hər hansı sənədində VÖEN göstərilmədikdə, ödənişi

aparan müvafiq ödəniş xidməti təchizatçıları, vergi və gömrük orqanları tərəfindən bu sənədlərin icra üçün qəbul edilməsinə yol verilmir.

b) Vergi ödəyicilərinin uçot məlumatlarında dəyişikliklər təqdim etdikləri ərizə əsasında aparılır.

c) Vergi nəzarəti tədbiri zamanı vergi ödəyicisinin uçot məlumatlarından

fərqli məlumatlar əldə olunarsa, bu barədə vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilir. Bildiriş göndərildikdən **5 iş günü** müddətində vergi ödəyicisi dəyişikliklərə dair ərizə təqdim etməzsə, uçot məlumatlarında dəyişikliklər vergi orqanı tərəfindən aparılır və bu barədə **3 iş günü** müddətində vergi ödəyicisinə məlumat verilir.

Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması halları:



1) fəaliyyətinə xitam verildikdə

2) vəfat etdikdə

3) məhkəmə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ölmüş, itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldıqda

Vergi ödəyicisi uçotdan çıxarıldıqda, onun uçota alınmasını təsdiq edən şəhadətnamə vergi orqanına təhvil verilir.

31) Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması qaydaları.

Xronometraj metodu ilə müşahidə operativ vergi nəzarəti növü olmaqla istehsal həcmnin və ya satış dövriyyəsinin müəyyənləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə aşağıdakı hallarda aparılır:

- vergi ödəyicisinin təqdim etdiyi vergi bəyannamələrində vergi tutulan dövriyyə əvvəlki hesabat dövriyyələri ilə müqayisədə 30 faizdən çox azaldıqda
- əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının təkrar pozulması faktları aşkar olunduqda
- vergi ödəyicisi yeni xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilməsi haqqında vergi orqanına tələb irəli sürdükdə.

Yeni xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilməsi haqqında tələbi vergi ödəyicisi istənilən vaxt, lakin sonuncu xronometraj metodu ilə müşahidədən ən azı **1 ay** keçdikdən sonra, növbəti dəfə isə sonuncu müşahidədən ən azı **2 ay** keçdikdən sonra təqdim edə bilər. Xronometraj metodu ilə müşahidə obyektin normal fəaliyyətinə maneəçilik törətməməklə **15 iş günündən** çox olmayan müddətdə aparılır.

Müşahidəyə başlamazdan əvvəl xronometraj metodu ilə müşahidə aparılmalı olan obyektə malın (işin, xidmətin) qiymətini müəyyən etmək məqsədi ilə vergi orqanının nəzarət qaydasında mal (iş, xidmət) alqısı həyata keçirmək hüququ vardır.

Xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilən zaman mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlərdən **30 faizdən** çox (aşağı və ya yuxarı) fərqlənməsi faktları aşkar edildikdə, istehsal həcmi və ya satış dövriyyəsi mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlər nəzərə alınmaqla hesablanır.



Xronometraj metodu ilə müşahidə zamanı müəyyən edilmiş göstəricilər hər iş gününün sonunda müvafiq aktla rəsmiləşdirilir.

32) **Operativ vergi nəzarəti və onun həyata keçirilməsi üçün əsaslar hansılardır.** Operativ vergi nəzarəti sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin gəlir götürmək üçün istifadə etdikləri, yaxud vergi tutulan obyektlərin və ya əmtəə-material ehtiyatlarının saxlanması ilə bağlı olan anbar, ticarət və bu qəbildən olan digər binalarında (ərazilərində (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla), nəqliyyat vasitələrində (sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə edilməyən şəxsi nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) həyata keçirilən və ***aşağıdakı məsələləri*** əhatə edən vergi nəzarəti formasıdır:

- müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarında uçota durmayan və ya Fərqlənmə nişanı-nı almayan vergi ödəyicilərinin aşkar edilməsi;
- əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayət olunması;
- valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi qəbul edilməsi və valyuta sərvətlərinin ticarət, iaşə və xidmət müəssisələrində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalar pozulmaqla alınıb-satılması və ya dəyişdirilməsi faktlarının aşkar edilməsi;
- lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri ilə lisenziya olmadan məşğul olan şəxslərin aşkar edilməsi;
- istehsal həcmnin və ya satış dövriyyəsinin müəyyənləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi;
- aksiz markaları ilə markalanmalı və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət edilməsi.
- “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ***məcburi dövlət***



sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz” almayan vergi ödəyicilərinin aşkar edilməsi;

- nağdsız hesablaşmaların həyata keçirilməsi ilə bağlı qanunla müəyyən olunmuş tələblərə əməl olunmasına nəzarət edilməsi;
- pul vəsaitinin uçotdan gizlədilməsi və ya uçota alınmaması hallarına nəzarət edilməsi;
- POS-terminalların quraşdırılması məcburi olan obyektlərdə POS-terminalların quraşdırılması hallarına nəzarət edilməsi və POS-terminallar quraşdırılmış obyektlərdə nağdsız ödənişlərin qəbulundan imtina hallarının müəyyən edilməsi.

Operativ vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün əsaslar aşağıdakılardır:

- vergi orqanı tərəfindən keçirilən səyyar vergi yoxlaması zamanı aşkar edilmiş faktlar; ■ vergi orqanları tərəfindən mənbəyi bəlli mənbələrdən əldə etdikləri məlumatlar;
- vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılması barədə vergi orqanlarının tələblərini müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə; ■ Vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyicisi olduğu halda

Operativ vergi nəzarəti vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən həyata keçirilir. Həmin qərarla vergi ödəyicilərinin yerləşdiyi ərazi, habelə operativ vergi nəzarəti ilə əhatə olunmalı olan məsələ (məsələlər), operativ vergi nəzarətinin müddəti və operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi

(şəxsləri) göstərilir.

Operativ vergi nəzarəti vergi ödəyicisinə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən başlanır və vergi ödəyicilərinin faktiki iş vaxtı həyata keçirilir.

Operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində vergi ödəyicilərinin ərazilərinə və ya binalarına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) daxil olması, ərazilərinə, binalarına (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla), habelə sənədlərinə və əşyalarına baxış keçirilməsi, sənədlərin tələb edilməsi, sənədləri və nümunə kimi əşyaları götürməsi, ekspert cəlb edilməsi,



mütəxəssis, tərcüməçi və müşahidəçi dəvət edilməsi və aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə markalanmış, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan nişanlanmamış və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların siyahıya alınması bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Operativ vergi nəzarətinin nəticələri üzrə vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada akt tərtib edilir.

33) Növbəti və növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi prosesini izah edin.

Kameral yoxlamadan fərqli olaraq səyyar vergi yoxlaması, o cümlədən elektron audit yoxlaması vergi orqanının qərarına əsasən həyata keçirilir və bu cür qərarın olması zəruridir. Səyyar vergi yoxlaması, **növbəti və növbədənkənar** ola bilər. **Növbəti səyyar vergi yoxlaması** ildə bir dəfədən çox olmayaraq keçirilir və bir aydan artıq davam edə bilməz. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı **15 gün** əvvəl yazılı bildiriş göndərilir. Vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə vergi yoxlamasının əsası və tarixi, habelə vergi ödəyicisinin və vergi orqanlarının hüquq və vəzifələri göstərməlidir. Növbəti səyyar vergi yoxlaması təqvim ili ərzində bir dəfədən çox olmayaraq keçirilir. Səyyar vergi yoxlaması **30 iş gündən** artıq davam edə bilməz. Müstəsna hallarda yuxarı vergi orqanının qərarına müvafiq olaraq səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi müddəti **90 iş günə** qədər artırıla bilər. Aşağıda göstərilən hallarda yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti **30 iş gündən** çox olmayan müddətə uzadıla bilər:

nümunə kimi götürülən əşyaların tədqiqi, səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertizanın keçirilməsi və ya mütəxəssis tərəfindən rəy verilmə üçün müxtəlif bilik sahələrindən istifadə etməklə aparıldıqda;

səyyar vergi yoxlaması ilə əlaqədar vergi orqanları tərəfindən göndərilən sorğulara cavabların alınma müddətləri cavab göndərən şəxslər tərəfindən pozulduqda.



Növbədənənar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda göstərilən hallarda keçirilə bilər:

verginin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan vergi hesabatı sənədləri müəyyən edilmiş müddətdə və bu barədə vergi orqanının xəbərdarlığından sonra da təqdim edilmədikdə; vergi yoxlamasının nəticələri üzrə tərtib edilmiş aktda dürüst olmayan və ya təhrif olunmuş məlumatlar aşkar edildikdə;

artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması barədə vergi ödəyicisinin ərizəsi daxil olduqda; vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya vergitutma obyektinin gizlədilməsinin (azaldılmasının) əlamətləri müəyyən edildikdə; cinayət prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmənin və ya hüquqmühafizə orqanlarının vergi yoxlamalarının keçirilməsi barədə müvafiq qərarı olduqda;

Vergi yoxlamasının nəticələri ilə razılaşmayan vergi ödəyiciləri növbədənənar səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsini yazılı şəkildə tələb etdikdə.

Səyyar vergi yoxlaması iş günü və vergi ödəyicisinin iş vaxtı ərzində keçirilir.

34) **Səyyar vergi yoxlaması nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi qaydalarını göstərin.** Səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən müəyyən edilmiş formada vergi yoxlaması aktı tərtib edilir və yoxlanılan vergi ödəyicisinin rəhbəri (onu əvəz edən şəxs) və ya fərdi sahibkar tərəfindən imzalanır. Vergi ödəyicisi yoxlama aktında öz qeydlərini edə bilər, aktı imzalamaqdan imtina edə bilər və bu barədə həmin aktda müvafiq qeyd aparılır. Vergi yoxlaması aktında yoxlama zamanı aşkar olunmuş və vergi qanunvericiliyinin pozulması halları və həmin pozuntulara görə məsuliyyət nəzərdə tutan maddələri, yaxud vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının olmaması göstərilməlidir. Vergi



yoxlaması aktının forması və onun tərtib edilməsinə dair tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Vergi yoxlaması aktının bir nüsxəsi vergi ödəyicisinə (onun səlahiyyətli nümayəndəsinə) verilmə tarixini təsdiq edən üsulla aktın tərtib edildiyi tarixdən sonra **5 gündən** gec olmayaraq göndərilir. Vergi ödəyicisi aktı ilə və ya onun hər hansı bir hissəsi ilə razılaşmadıqda aktın verilməsi günündən **30 gün** müddətində müvafiq vergi orqanına aktı imzalamamasının səbəblərini izah edə, yaxud akta və ya onun ayrı-ayrı hissələrinə öz etirazını yazılı surətdə bildirə bilər. Bu halda vergi ödəyicisi yoxlama aktını imzalamamasını və ya etirazını ona öz yazılı izahatını

(etirazını) təsdiq edən sənədlərin surətini əlavə edərək vergi orqanına təqdim etməyə hüququ vardır. **15 gündən** çox olmayan müddətdə vergi orqanının rəhbəri

(onun müavini) vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə və vergi yoxlaması aktına, vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına və onların aradan qaldırılması və müvafiq sanksiyaların (cərimələrin) tətbiq edilməsi məsələsinə baxır. Vergi orqanı vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın yeri və vaxtı haqqında vergi ödəyicisinə əvvəlcədən məlumat verir. Vergi ödəyicisi ona əvvəlcədən məlumat verilməsinə baxmayaraq, üzrlü səbəb olmadan gəlməyibsə, yoxlamanın materiallarına, vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən etirazlara, izahatlara, digər sənəd və materiallara onun iştirakı olmadan baxılır.

Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri (rəhbərin müavini) **10 gün** müddətində aşağıda göstərilən qərarlardan birini çıxarır:



1. vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi;
2. vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsindən imtina olunması;
3. əlavə vergi yoxlaması tədbirlərinin keçirilməsi haqqında.
4. əvvəlki vergi yoxlamasının nəticəsi üzrə qəbul edilmiş qərarın qüvvədə saxlanması;
5. əvvəlki vergi yoxlamasının nəticəsi üzrə qəbul edilmiş qərarın tam və ya qismən ləğv edilməsi və ya qərara dəyişikliklər edilməsi;
6. yeni qərarın qəbul edilməsi.

Vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə çıxarılmış qərar əsasında **10 gündən** gec olmayaraq vergi ödəyicisinə vergi borcunun, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin, inzibati cərimələrin, habelə aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması barədə tələbnamə göndərilir. Vergi orqanının qərarının surəti və tələbnamə vergi ödəyicisinə və ya onun nümayəndəsinə verilmə tarixini təsdiq edən üsulla təqdim edilir. Vergi ödəyicisinin bilərəkdən hərəkəti nəticəsində vergi orqanının qərarının surəti və (və ya) tələbnaməsi ona təqdim oluna bilinmirsə, bu sənədlər (sənəd) onların (onun) sifarişli məktubla alınması günündən təqdim edilmiş hesab edilir. Vergi orqanı tərəfindən aşkar edilmiş vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisi inzibati məsuliyyətə cəlb edilməli olduqda, vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi inzibati hüquq pozuntusu haqqında ayrıca protokol tərtib edir.

35) **Vergi yoxlamalarının mahiyyətini açıqlayın, zəruriliyi və növlərini göstərin.** Vergi yoxlaması - vergi ödəyicilərinin ilkin mühasibat və digər sənədlərinə əsasən verginin hesablanması və vaxtında ödənilməsini təyin etmək üçün həyata keçirilən aktdır. Vergi nəzarəti sistemində vergi yoxlamaları əsas yer tutur. Vergi yoxlaması vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin əsas üsuludur. Vergi yoxlamalarının keçirilməsində əsas

məqsəd vergi ödəyicisinin hesabat məlumatları ilə vergi orqanlarında olan məlumatların tutuşdurulması yolu ilə vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsinə, vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət etməklə vergidən yayınma hallarının qarşısının alınmasıdır.

Vergi yoxlamaları vergilərin hesablanmasının düzgünlüyünə, vaxtında və tam ödənilməsinə bilavasitə nəzarət etmək imkanı verir.

Vergi yoxlamaları keçirildikdə, vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri düzgün qərar qəbul edilməsi üçün əhəmiyyətli olan bütün halları aydınlaşdırmalıdır.

Səyyar vergi yoxlaması **mənfəət, gəlir, əmlak, və torpaq vergiləri** üzrə vergi ödəyicisinin son **3 təqvim** ilindən çox olmayan fəaliyyətini, digər vergilər üzrə həmin yoxlamanın keçirildiyi il də daxil olmaqla vergi ödəyicisinin son **3 ildən** çox olmayan fəaliyyətini əhatə edə bilər.

Vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanının vergi ödəyicisinin üçüncü şəxslərlə əlaqədar fəaliyyəti barədə məlumat alması üçün zərurət yarandığı halda, vergi orqanı həmin şəxslərdən yoxlanılan vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənədlər ala bilər. Bu hərəkətlər üçün vergi orqanının əsaslandırılmış qərarı olmalıdır.

Bu zaman tələb yönəldilən üçüncü şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq sənədləri və ya məlumatları təsdiq edərək, tələbnaməni aldığı gündən **10 iş günü** müddətində vergi orqanına təqdim etməyə borcludur.

Növbədənəknar vergi yoxlaması istisna olmaqla, vergi orqanı tərəfindən yoxlanılmış vergi dövrü üçün vergi ödəyicisinin ödədiyi və ya ödəməli olduğu vergilər üzrə səyyar vergi yoxlamalarının keçirilməsi qadağandır. Vergi ödəyicilərinin vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən vergi yoxlamaları üzrə məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır.



36) Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə şəxsin məsuliyyətə cəlb olunmanı və təqsirini istisna edən hallar hansılardır

Şəxs aşağıda müəyyən olunmuş hallardan ən azı biri olduqda, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz:

- ▶ vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusu hadisəsinin olmaması;
- ▶ vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusunda şəxsin təqsirinin olmaması;
- ▶ vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusunu törədən fiziki şəxsin həmin əməl törədildiyi ana məsuliyyətə cəlb edilmə yaşına çatmaması;
- ▶ vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb etmə müddətinin qurtarması.

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallar aşağıdakılardır:

- ❖ vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusunun təbii fəlakət, yaxud digər fəvqəladə və qarşısıalınmaz hadisələr nəticəsində törədilməsi;
- ❖ vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusunun vergi ödəyicisi – fiziki şəxs tərəfindən xəstə halı ilə əlaqədar olaraq öz hərəkətlərinə nəzarət (özünə hesabat verməyi) və rəhbərlik etməyi bacarmadığı vəziyyətdə törədilməsi;
- ❖ vergi ödəyicisi və ya vergi agentləri tərəfindən vergi orqanının və ya digər səlahiyyətli dövlət orqanının, yaxud onların vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətləri daxilində verdikləri yazılı göstərişlərinin və ya izahatlarının yerinə yetirilməsi;
- ❖ vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərara əsaslanmaqla və ya onun icrası nəticəsində törədilməsi;
- ❖ vergi orqanlarının qərarlarına yenidən baxıldıqda vergi ödəyicisinin hərəkətləri üçün hüquqi əsaslar olmasının aşkar edilməsi;
- ❖ hər hansı vergilər, o cümlədən vergi agentləri tərəfindən ödənilən vergilər üzrə artıq ödənilmiş məbləğlərin hesabına digər vergilər üzrə borcların nəzərə alınması;
- ❖ vergilərin düzgün hesablanmaması və vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı vergi qanunvericiliyinin pozulmasının vergi orqanının yoxlamasına qədərki dövrdə vergi ödəyicisinin özü



tərəfindən aradan qaldırılması.

Yuxarıda sadalanana hallar olduqda, şəxs vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusuna görə məsuliyyət daşımır.

Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından **3 il** keçmişdirsə, şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz.

37) Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə hansı maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir.

Vergi Məcəlləsinin tələblərinə əsasən, vergi ödəyiciləri tərəfindən hesabatların və uçot məlumatlarının təqdim edilməsi qaydalarının pozulması birbaşa maliyyə məsuliyyəti yaradır. Xüsusilə, sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya vergitutulan əməliyyatların olmaması haqqında müvafiq arayış təqdim edilmədiyi halda, vergi hesabatını müəyyən olunmuş müddətdə göndərməyən şəxslərə **40** manat məbləğində sanksiya tətbiq olunur. Eyni zamanda, aktivləri haqqında məlumatı əsas olmadan gecikdirən ödəyicilər vergi orqanı rəhbərinin qərarı ilə **100** manat məbləğində cərimələnirlər. Vergi uçotuna alınma, rekvizitlərin dəyişdirilməsi barədə məlumatın verilməməsi və avtomobil nəqliyyatı ilə "Fərqlənmə nişanı" olmadan sənişin və ya yük daşınması halları üçün də **40** manatlıq sabit sanksiya nəzərdə tutulmuşdur. Təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərin) uçota alınmaması və ya sahəsi barədə səhv məlumatın verilməsi isə differensiallaşdırılır: bu pozuntu mikro sahibkarlar və qeyri-kommersiya təşkilatları üçün **40** manat, digər vergi ödəyiciləri üçün isə **400** manat itki deməkdir.

Vergidən yayınma və büdcəyə çatacaq vəsaitlərin azaldılması ən ciddi pozuntulardan hesab olunur. Əgər vergi ödəyicisi hesabatda vergi məbləğini azaldarsa və ya hesabat təqdim etməməklə vergini tamamilə yayındırsa, ona qarşı azaldılmış məbləğin **50** faizi miqdarında sanksiya tətbiq edilir. Bu qayda həmçinin ƏDV üzrə qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərən şəxslərə də şamil olunur ki, onlar qeydiyyatsız işlədikləri bütün dövr üçün ödənilməli olan ƏDV məbləğinin **50** faizini cərimə şəklində ödəməli olurlar. Dövlət büdcəsinə borcların ödənilməsi üçün bank



hesabına sərəncam qoyulduğu halda, ödəniş növbəliliyini pozaraq nağd məxaric əməliyyatları aparan şəxslər həmin əməliyyatın məbləğinin yarısı (50 faizi) qədər cərimə edirlər. Güzəştli və ya azad olunan gəlirlərini bəyan etməyən vergi ödəyiciləri isə həmin gəlirin (xərclər çıxılmadan) 6 faizi miqdarında maliyyə itkisi ilə üzləşirlər.

Nağd hesablaşmalar və sənədləşmə qaydaları üzrə sanksiyalar təqvim ili ərzində təkrarlanma hallarına görə kəskin şəkildə artır. Ticarət fəaliyyəti istisna olmaqla, NKA və ya ciddi hesabat blankları olmadan əhali ilə hesablaşmaların aparılması, POS-terminalların quraşdırılmaması və ya kartla ödənişdən imtina edilməsi halları birinci dəfə 1000 manat, ikinci dəfə 3000 manat, üç və daha çox hallarda isə 6000 manat cərimə ilə nəticələnir. "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Qanunun pozulması, elektron qaimə-faktura (e-qaimə) verilmədən malların satılması və əmtəəsiz (riskli) əməliyyatların aparılması zamanı tətbiq edilən sanksiyalar əməliyyat məbləğinin müvafiq olaraq 10, 20 və 40 faizini təşkil edir. Malların alış sənədləri (mədaxil fakturaları) olmadıqda da alıcıya qarşı malın dəyərinin eyni faiz dərəcələri ilə sanksiyalar tətbiq olunur.

İdخال əməliyyatlarında məlumatların gizlədilməsi və ya təhrif olunması zamanı malların invoys dəyərinin mikro sahibkarlarda 2 faizi, digərlərində isə 5 faizi miqdarında cərimə hesablanır. Aksiz markası və ya məcburi nişanlama qaydalarını pozanlar üçün bazar qiymətinin 1 və ya 2 misli qədər sanksiya tətbiq edilir. Əmək bazarına nəzarət çərçivəsində, müqaviləsiz işçi çalışdıran işəgötürənlər hər bir işçi üçün il ərzində 2000, 4000 və 6000 manat məbləğində sanksiya ödəyirlər. Bank və maliyyə institutları tərəfindən hesabların qeydiyyatı və məlumat mübadiləsi qaydalarının pozulması isə hər bir hal üçün 400 manatdan 10 000 manatadək dəyişən yüksək məbləqli cərimələrlə tənzimlənir. Nəhayət, vergi və ya cari ödəmələrin gecikdirildiyi hər gün üçün ödənilməli olan məbləğə 0,1 faiz miqdarında faiz əlavə olunur.

38) Muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərin vergiyə cəlb edilməsi və hesablanması qaydası nədir.

Fiziki şəxslərin əldə etdikləri qəlirlər aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:



- muzzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir;
- muzzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir;
- vergilərdən azad edilən və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər.

Fiziki şəxsin **muzzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirlərinə** aiddir: əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə, fayda, o cümlədən əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzzdlu işdən alınan gəlirlər.

Fiziki şəxslərin muzzdlu işlə əlaqədar aldıkları aşağıdakı gəlirləri, həmçinin vergitutulan gəlirlərə aid edilir:

- ❖ ***fiziki şəxsə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda*** – bu tipli ssudalar üzrə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsinə uyğun faizlə ödənməli olan məbləğlə aşağı faiz dərəcəsinə uyğun ödənməli olan məbləğ arasındakı fərq;
- ❖ ***işəgötürənin öz işçisinə mal, iş və xidmət təqdim etdiyi, yaxud hədiyyə verdiyi halda*** – bu cür mal, iş və xidmətlərin bazar qiyməti ilə dəyəri;
- ❖ ***işçinin xərclərinin əvəzi ödənilməsi halda*** – ödənen vəsaitin məbləği;
- ❖ ***işçinin işəgötürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda*** – həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği;
- ❖ ***işəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları;***
- ❖ ***hər hansı digər halda*** – normativ-hüquqi aktlarda başqa qiymətləndirmə metodu göstərilərsə, Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilən dəyər.

Fiziki şəxslərin muzzdlu işdən əldə etdikləri gəlirlərindən(qeyridövlət və qeyrineftqaz sahəsində çalışanlar istisna olmaqla) heç bir xərc çıxılmadan hər ay ödəmə mənbəyində aşağıdakı cədvəldə göstərilən dərəcələrlə vergi tutulur.

Aylıq gəlirdən tutulan vergi dərəcələri

Vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği	Vergi dərəcəsi
2500 manatadək	14 %
2500 manatdan çox olduqda	350 manat +2500 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi



Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzzdlu işdən aylıq gəlirlərindən vergi 2019-cu il yanvarın 1-dən 7 il müddətində aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq tutulur:

Vergi tutulan illik gəlirin məbləği	Vergi dərəcəsi
8000 manatadək	0faiz
8000 manatdan cox olgugda	8000 manatdan cox olan məbləğin 14 faiz

39) **Gəlir vergisi üzrə güzəşt və azadolmaları göstərin.**

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən, fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad edilməsi və güzəştlərin tətbiqi bir neçə əsas istiqamət üzrə qruplaşdırılır. İlk növbədə, diplomatik və rəsmi statuslu şəxslərin xarici ölkələrdə aldığı əməkhaqqı, müavinət və kompensasiyalar, habelə Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik əməkdaşların rəsmi gəlirləri vergidən tam azaddır. Eyni zamanda, qeyri-rezident işəgötürən tərəfindən ödənilən və yerli daimi nümayəndəliklə bağlı olmayan gəlirlər də vergitutma obyektinə daxil edilmir. Sosial xarakterli ödənişlər və yardımlar sahəsində də əhəmiyyətli azadolmalar mövcuddur. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyə, maddi yardım və təhsil haqlarının **2500** manatadək olan hissəsi, mirasların isə **20000** manatadək olan hissəsi vergidən azaddır. Sağlamlılıqla bağlı yardımlarda bu limitlər daha yüksəkdir: ölkə daxilində müalicə və cərrahiyyə üçün **10000** manatadək, xaricdə müalicə üçün isə **50000** manatadək olan maddi yardımlar (təyinatı üzrə sənəd təqdim edildikdə) vergi tutulmayan

gəlirlərə aid edilir. Xüsusi kateqoriya olaraq, şəhid ailəsi üzvlərinin və ərazi bütövlüyü uğrunda hərbi əməliyyatlarda əlil olmuş şəxslərin aldığı maddi yardımın 20000 manatadək hissəsi tamamilə azaddır. Ailə üzvlərindən alınan hədiyyə və miraslar isə məbləğindən asılı olmayaraq vergi tutulmayan gəlir hesab olunur.

Dövlət tərəfindən ödənilən pensiya, təqaüd və müavinətlər (əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə verilən müavinətlər istisna olmaqla), habelə alimentlər vergidən azad edilmişdir. İşçilərin sayının ixtisarı ilə əlaqədar verilən təminatlar və dövlət büdcəsi hesabına göstərilən birdəfəlik maddi yardımlar da bu siyahıdadır. Muzdlu işçilər üçün ən vacib güzəştlərdən biri əsas iş yerində aylıq gəlirin 2500 manatadək olan hissəsindən yaşayış minimumu məbləğinin (hazırda 270 AZN, mətndə 200 qeyd olunubsa qanunvericilik dəyişikliyinə baxılmalıdır) çıxılmasıdır. İdman yarışları və müsabiqələrdə alınan mükafatlar üzrə də geniş güzəştlər vardır: beynəlxalq yarışların mükafatları və əşya şəklində olan hədiyyələr tam dəyəri ilə, respublika səviyyəli pul mükafatları isə müəyyən limitlər daxilində azad edilir.

Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyəti sahəsində mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi sahibkarların gəlirlərinin 75 faizi (işçi sayı və borc öhdəliyi şərtləri daxilində) vergidən azaddır. Həmçinin, startap şəhadətnaməsi alan şəxslər 3 il, sənaye və ya texnologiyalar parklarının rezidentləri isə 10 il müddətinə gəlir vergisindən azad edirlər. Proqram təminatı, layihə -dizayn, tərcümə və reklam kimi xidmət ixracı ilə məşğul olan şəxslər üçün gəliri 45000 manatadək olduqda 75 faizlik güzəşt tətbiq olunur. Sığorta hadisələri zamanı alınan ödənişlər, kənd təsərrüfatı istehsalından əldə edilən gəlirlər və bəzi xalq sənətkarlığı növlərindən alınan gəlirlər də vergi güzəştli sahələrə aiddir.

Məcəllədə həmçinin aylıq gəlirin müəyyən məbləğdə azaldılmasını nəzərdə tutan güzəştlər kateqoriyalara bölünmüşdür. Şəhid ailəsi üzvlərinin muzdlu işdən aylıq gəliri 800 manat, Milli Qəhrəmanların, müharibə əlillərinin və veteranların gəliri 400 manat məbləğində azaldılır. Orqanizmin funksiyalarının pozulmasına görə əliliyi olan şəxslər və onlara baxan valideynlər üçün bu rəqəm 200 manatdır. Məcburi köçkünlər və himayəsində azı üç nəfər olan şəxslər də müvafiq



olaraq 100 və 50 manatlıq vergi güzəştlərindən yararlanırlar. Bu güzəştlər yalnız fiziki şəxsin əsas iş yerində müvafiq təsdiqedic sənədlər təqdim edildikdən sonra tətbiq olunur.

40) **Gəlir vergisinin ödəyiciləri, vergitutma obyektı və vergitutma bazasını açıqlayın.**

Hesabat dövründə vergiyə cəlb edilən gəlir əldə edən rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər ***gəlir vergisinin ödəyiciləridir***. Gəlir vergisinin ödəyiciləri üç kateqoriyaya ayrılır: muzzlu işdən gəlir əldə edən şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslər (fərdi sahibkarlar).

Rezident fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda, qeyri-rezident fiziki şəxslərin isə yalnız Azərbaycan Respublikasındakı mənbələrdən əldə etdikləri vergitutulan gəlirləri ***vergitutma obyektidir***.

Muzzlu işdən gəlir əldə edən şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyektı onların vergiyə cəlb olunan aylıq gəlirləridir.

Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyektı, onların vergi ili ərzində əldə etdikləri gəliri ilə gəlirdən çıxılan xərcləri arasındakı fərqdən ibarətdir.

Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan vergiyə cəlb olunan gəlirləri vergitutma obyektidir.

Vergiyə cəlb olunan gəlir – konkret dövrdə Azərbaycan mənbələrindən daimi nümayəndəliklə bağlı əldə edilən ümumi gəlirlə, həmin dövrdə bu gəlirlərin əldə edilməsi ilə əlaqədar çəkilən gəlirdən çıxılan xərclər arasındakı məbləğ fərqdır. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinə aid olmayan ümumi gəliri gəlirdən çıxılan məbləğ nəzərə alınmadan ödəniş yerində vergitutma obyektidir.

Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxsin Azərbaycan mənbəyindən təqvim ili ərzində əldə etdiyi bu növ ümumi gəlirinin, həmin dövrdə gəlirdən çıxılan xərclər qədər azaldılan məbləği vergitutma obyektidir.

2. Vergitutma bazası. Vergitutma bazası müəyyənləşdirilərkən vergi ödəyicisinin istər pul, istərsə də natural formada aldığı bütün gəlirlər nəzərə alınır. Bundan başqa, vergitutma bazasına vergi ödəyicisinin malik olduğu sərəncam hüququ və maddi fayda şəklində olan gəlirləri də daxil edilir. Vergitutma bazası müxtəlif dərəcələrlə vergiyə cəlb olunan hər bir gəlir növü üzrə ayrıca müəyyən edilir.

Vergi qanunvericiliyinə əsasən fiziki şəxslərin natural formada əldə etdikləri gəlirlərinə aşağıdakılar aid edilir: vergi ödəyicisinin xeyrinə iş və xidmətlərin (kamunal xidmətlər də daxil olmaqla), qidanın, istirahət və təhsilin dəyərinin ödənişi. Fiziki şəxsin əvəzsiz olaraq aldığı mallar və onun xeyrinə yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri həmçinin bu kateqoriyadan olan gəlirlərə daxil edilir.

Fiziki şəxslərin 14-25% dərəcələri ilə vergiyə cəlb edilən gəlirlərə münasibətdə vergitutma bazası vergi çıxılmalarının məbləği qədər azaldılmış gəlirlərdən ibarətdir. Əgər vergi çıxılmalarının məbləği vergiyə cəlb olunan gəlirlərdən çox olarsa, onda həmin dövrdə vergi bazası sıfıra bərabər olur və yaranmış mənfi fərq sonrakı vergi dövrlərinə keçirilir.

Vergi ödəyicisinin dividend, faiz, icarə haqqı və royalti kimi gəlirlərindən ödəmə mənbəyində fərqli dərəcələrlə vergi tutulduğu üçün həmin gəlirlər onun vergitutulan gəlirlərindən çıxılır.

41) “TOPAZ” məntəqəsində yazdığı kupona görə İsrailov Hasanin 7.000 manat məbləğində uduşu olmuşdur. Tutaq ki, mərc biletinin alınması üçün H.İsrailov operatora 80 manat ödəmişdir. Bu halda, ödəmə mənbəyindən vergini hesablayın BİLESSUZ.

42) Dövlət Universitetində müəllim işləyən və əmək haqqısı 1200 manat



Edit with WPS Office

olan atanın himayəsində 3 şagird vardır. Bu halda qanunla müəyyən edilmiş azadolmaları və güzəştləri nəzərə almaqla gəlir vergisini hesablayın.

43) Himayəsində 3 nəfər (o cümlədən 2 nəfər 18 yaşına çatmamış uşaq və 1 nəfər gündüz təhsil alan tələbə) olan fiziki şəxs sağlamlığının 67% pozulmuş əlilliyi olan şəxs olmaqla yanaşı Sovet İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanının statusuna malikdir. Bu fiziki şəxsə 2 fərqli dövlət müəssisəsində cari ayda əsas iş yerində 1200 manat və əlavə iş yerində 800 manat hesablanmışdır. Fiziki şəxsə cari ayda hər bir iş yerində ayrı ayrı qda hesablanmış əmək haqqından ödəmə mənbəyində tutulan verginin məbləğini

44) Azərbaycanın Vətən Müharibəsi Qəhrəmanının işlədiyi dövlət müəssisəsində 2025-cü ilin yanvar ayı üçün 2200 manat əmək haqqı hesablanmışdır. Hesablanmış məbləğdən nə qədər gəlir vergisi tutulmalıdır ?



45) Fiziki şəxsə onun ailə üzvü olmayan digər şəxsdən dəyəri 70000 manat olan bağ evi və bazar qiyməti 5000 manat olan avtomobil miras qalmışdır. Həmin şəxsin bu əmlaka görə ödəməli olduğu gəlir vergisinin məbləğini hesablayın

46) Sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin növləri hansılardır və onların vergiyə cəlb edilməsi qaydaları.

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən olan gəlirlər iki qrupa ayrılır: sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərdən ibarətdir.

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aşağıdakılar aiddir:

- sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən olan gəlir;
- sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə görə alınan gəlir;
- əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən alınan gəlir;
- gəlirdən çıxılan kompensasiya edilən məbləğlərin (ehtiyatların) azalmasından olan gəlir.

Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərə aiddir:

- faiz gəliri;
- dividend;
- əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir;
- royalti;
- vergi ödəyicisinə bağışlanmış borcun məbləği (işçinin



işəgötürənə olan borc və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı hallar istisna olmaqla);

- sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən olan gəlir;
- təqvim ili ərzində alınan hədiyyə və mirasların məbləği (işəgötürənin öz işçisinə mal, iş və xidmət formasında təqdim etdiyi hədiyyələr istisna olmaqla);
- vergi ödəyicisinin aktivlərinin ilkin qiymətinin artdığını göstərən hər hansı digər gəlir (təqdim olunduğu təqdirdə) – əmək haqqından başqa.
- həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq;
- xüsusi notarius tərəfindən aparılan notariat hərəkətlərinə, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərə görə alınan haqlar;
- vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən bu fəaliyyətlə bağlı göstərilən xidmətə görə alınan haqq
- idman mərc oyunlarından və lotereyalardan əldə edilən uduşlar.
- mediator fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən bu fəaliyyətlə bağlı göstərilən xidmətə görə alınan haqq, o cümlədən əldə olunan mükafat.

Fiziki şəxsin aldığı Azərbaycan Respublikasında ödəmə mənbəyindən vergi tutulmuş dividend, faiz, icarə haqqı, royalti, daşınmaz əmlakın təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlər və idman mərc oyunlarından və lotereyalardan əldə edilən uduşlar ümumi gəlirdən çıxılır.

Hüquqi *şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslərin* vergiyə cəlb edilən gəlirlərindən **20 faiz** dərəcə ilə vergi tutulur.

Xüsusi notariusların bir ay ərzində aparılan notariat hərəkətlərinə, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərə görə alınan haqlardan (xərclər nəzərə alınmadan) **10 faiz** dərəcə ilə vergi tutulur.

İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan *mərc oyunlarından, lotereyaların keçirilməsindən, habelə digər yarışlardan və müsabiqələrdən* pul şəklində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) iştirakla bağlı ödənilən pul vəsaiti (pul qoyuluşu) çıxılmaqla qalan



məbləğdən (Azərbaycan Respublikasının hüduqlarından kənarda təşkil edilən mərc oyunlarından, yarışlardan və müsabiqələrdən əldə edilən nağd pul vəsaiti istisna olmaqla) **10 faiz** dərəcə ilə vergi tutulur

Gəlirlərin təsnifatında qeyd etdiyimiz kimi fiziki şəxslərin əldə etdikləri gəlir növlərindən biri də onların qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlərdir. Fiziki şəxslərin **qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlir növləri** və onlara tətbiq edilən vergi dərəcələri aşağıdakı kimidir:

- dividend – 5% ;
- rezident və qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi tərəfindən (onun adından) ödənilən faizlərə – 10%;
- həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi (onun xeyrinə ödənilən) sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq kimi alınan gəlir – 10% ;
- daşınan (daşınmaz) əmlaka görə icarə haqqı, həmçinin rezident və ya qeyri-rezidentin Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyinin ödədiyi royalti – 14% ;
- rezident müəssisənin (sahibkarın) riskin sığortasına (təkrar sığortasına) dair müqaviləyə uyğun olaraq sığorta ödəmələri – 4% ;
- Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq rabitə və daşımalar həyata keçirərkən bu xidmətlər üçün rezident müəssisənin (sahibkarın) ödəmələri – 6% .

İcarə haqqı vergi ödəyicisi kimi uçota alınmayan fərdi sahibkar tərəfindən ödənildikdə, vergini icarəyə verən özü ödəyir və o vergi uçotuna alınaraq vergi orqanlarına bəyannamə verməlidir.

Əgər dividend, faiz, icarə haqqı və royaltidən gəlir əldə edən fiziki şəxslərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulmuşdursa (onun tərəfindən ödənilmişdirsə), onda həmin gəlirlərdən bir daha vergi tutulmur.

47) **Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə vergi güzəştləri və azadolmaları göstərin**

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə əsasən, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisindən azad edilməsi onların fəaliyyət növünə, statusuna və əldə etdikləri gəlirin mənbəyinə görə bir neçə qrupda təsnif edilir. İlk növbədə, xeyriyyə, qeyri-kommersiya, beynəlxalq və



hökumətlərarası təşkilatların əsas fəaliyyətlərindən, o cümlədən üzvlük haqları, ianələr və əvəzsiz köçürmələrdən əldə etdikləri gəlirlər mənfəət vergisindən azaddır; lakin bu təşkilatların sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər ümumi qaydada vergiyə cəlb olunur. Eyni qayda dövlət hakimiyyəti orqanlarına, büdcə təşkilatlarına, yerli özünüidarəetmə orqanlarına və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili üçün yaradılmış xüsusi müəssisələrə də şamil edilir. Xüsusi dövlət qurumları olan **Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Dövlət Neft Fondu və Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun** gəlirləri də tam şəkildə azadolmalara daxildir.

Vergitutma bazasını azaldan digər mühüm istiqamət aktivlərin əvəzsiz ötürülməsi və kompensasiyalardır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə hüquqi şəxsin özü və onun törəmə müəssisələri arasında balansdan balansa verilən aktivlərin dəyəri, habelə dövlət ehtiyacları üçün alınan torpaqlara görə ödənilən kompensasiyalar vergi hesablanarkən nəzərə alınmır. Sığorta hadisələri üzrə alınmış ödənişlər (zərərə aid edilən hissə istisna olmaqla) və dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının silinməsindən yaranan gəlirlər də azadolmalar sırasındadır. Neft-qaz sazişlərinə uyğun olaraq aktivlərin Azərbaycan tərəfini təmsil edən tərəfə təqdim edilməsi əməliyyatları da mənfəət vergisindən kənarda qalır.

İqtisadiyyatın strateji sahələrini dəstəkləmək məqsədilə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına **2014-cü ildən** başlayaraq uzunmüddətli (**13** il) azadolma verilmişdir. Bu güzəşt **2023-cü ildən** etibarən kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üzrə satışdankənar gəlirləri, dövlət subsidiyalarını və bu sahədəki iştirakçıların dividend gəlirlərini də əhatə edir. **Təhsil sahəsində məktəbəqədər müəssisələr** və uşaq evləri **10** il müddətinə bu vergidən azaddır. **Yaradıcı sahələr üzrə isə** 2025-ci ildən etibarən teatr, muzey, simfonik orkestr və kinematoqrafiya müəssisələrinin mənfəətinin **90** faizi vergidən azad edilmişdir. **Media subyektləri isə 2023-cü ildən** başlayaraq **3** il müddətinə öz fəaliyyət gəlirləri üzrə tam azadolma hüququna malikdirlər.

İnnovativ və sənaye fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulan güzəştlər də xüsusi diqqət çəkir. **Sənaye və texnologiyalar parklarının** rezidentləri



qeydiyyatata alındıqları ildən **10** il müddətinə fəaliyyət gəlirlərindən mənfəət vergisi ödəmirlər. Bu güzəşt texnologiyalar parkından kənar sistem integrasiyası və proqram təminatı ilə məşğul olan rezidentlərə də şamil olunur. **Startup şəhadətnaməsi alan** mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri **3** il, investisiya təşviqi sənədi olanlar isə **7** il müddətinə mənfəətin **50** faizi qədər güzəşt əldə edirlər. **KOB klaster** şirkətləri **7** il müddətinə, əlillərin istehsal müəssisələri (işçilərin **50** faizi əlil olduqda) isə mənfəət vergisinin dərəcəsinə **50** faiz endirimlə fəaliyyət göstərirlər. Mikro sahibkarlıq subyektləri üçün xüsusi güzəşt rejimi müəyyən edilmişdir. **Orta aylıq işçi sayı azı 3 nəfər** olan və sosial sığorta borcu olmayan mikro sahibkarlar mənfəətin **75** faizi miqdarında azadolma hüququna malikdirlər. Əgər **vergi ödəyicisi bu şərtləri itirərək** növbəti ildə digər kateqoriyaya keçərsə, əvvəlki **3** il üzrə ödənilmiş verginin **75** faizi həcmində güzəşt onun yeni vergi öhdəliyindən çıxılır. Lakin qeyd edilməlidir ki, əmtəəsiz əməliyyatlar aparıldığı halda bu güzəştlər həmin əməliyyatlardan yaranan gəlirlərə tətbiq olunmur. Bundan əlavə, vergi ödəyicisinin elm, təhsil və mədəniyyət müəssisələrinə nağdsız qaydada köçürdüyü vəsaitlər (mənfəətin **15** faizindən çox olmamaqla) **5** il müddətinə vergitutmadan azaddır.

48) **Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərcləri göstərin.**

Vergitutulan mənfəəti müəyyən etmək üçün müəssisələrin əldə etdikləri ümumi gəlirdən (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) həmin gəlirlərin əldə edilməsi ilə bağlı gəlirdən çıxılan xərcləri çıxmaq lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, gəlirdən yalnız onun əldə edilməsi məqsədilə çəkilməmiş, iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış və müvafiq sənədlərlə təsdiqlənmiş xərclər çıxılır. Gəlirdən Vergi Məcəlləsinin 109-cu maddəsində göstərilən xərclər istisna olmaqla gəlirlərin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər çıxılır.

Vergi ödəyicisinin aşağıdakı xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir:

- ❖ əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclərin və kapital xarakterli digər xərclərin;



- ❖ qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olan xərclərin;
- ❖ *Bu Məcəllənin 119.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xərclər istisna olmaqla, işçilərin və onların ailə üzvlərinin sosial xarakterli xərclərinin və əyləncə xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.*

Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakteri daşıyan vergi ödəyicisinin xərcləri bu cür fəaliyyət çərçivəsində çəkilirsə, müvafiq olaraq əyləncə və sosial xərclər gəlirdən çıxılır.

- ❖ fiziki şəxsin fərdi istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərcləri (əmək haqqı kartlarının alınmasına çəkilən xərclər istisna olmaqla);
- ❖ faktiki ezamiyyə xərclərinin Nazirlər Kabinetinin müəyənləşdirdiyi normadan artıq olan hissəsi.

Aşağıdakı vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və cərimələrin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir:

- Azərbaycan Respublikasının və ya digər dövlətlərin ərazilərində ödənilmiş mənfəət vergisi və ya gəlirdən hesablanan hər hansı digər vergi;
- məcəllə və digər qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada hesablanmış faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı mülki hüquq müqavilələri üzrə faizlər, dəbbə pulu (cərimə), icranın gecikdirilməsi ilə əlaqədar vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi və digər analoji cərimələr istisna olmaqla).

Vergitutulan mənfəətdən çıxılan xərcləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

▮ borca görə ödənilmiş faizlər və onunla bağlı olan xərclər;

▮ ümidsiz borclar üzrə ehtiyatın məbləği;

▮ sığorta təşkilatlarında ehtiyat fondunun yaradılmasına edilmiş ayırmaların məbləği;

▮ elmi-tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə işlərinə çəkilmiş xərclərin məbləği;

▮ əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclər;

▮ həyat sığortası müqaviləsi üzrə sığorta ödəmələrinin məbləği;

▮ geoloji-kəşfiyyat və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər üzrə hesablanmış amortizasiya məbləği;



▣ torpaq, mədən, əmlak və yol vergilərinin məbləği;
▣ səhmlər üzrə alınmış dividend və dövlət qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirlərinin məbləği;
▣ ilin sonuna olan mənfi məzənnə fərqi;
▣ investorun məhsul bölgüsü müqaviləsi üzrə aldığı mənfəət məbləği.
▣ qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya ayırmaları.

49) **Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi ödəyiciləri, vergitutma obyektı, vergitutma bazası, vergi dərəcəsi**

Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezident müəssisələr (sərbəst balansı, cari və digər hesabları olan filial və struktur bölmələri istisna olmaqla) **mənfəət vergisinin ödəyiciləridir.**

Hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hər hansı xarici şəxs birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin obyektı kimi baxılmalı olmadığını sübut etməyincə vergi ödəyicisi hesab olunur.

Rezident müəssisə üçün **vergitutma obyektı** onun **mənfəətidir.** Mənfəət – vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri ilə (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) Vergi Məcəllənin X fəslində göstərilən gəlirdən çıxılan xərcləri arasındakı fərqdən ibarətdir.

Azərbaycan Respublikasında özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident müəssisəyə bu fəaliyyətdən əldə etdiyi mənfəətdən, yəni daimi nümayəndəliyi ilə bağlı Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi ümumi gəlirindən onun əldə edilməsinə çəkilən xərclər çıxıldıqdan sonra vergi ödəyir.

Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ilə bağlı olmayan ümumi gəliri, ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunur.

Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliklə bağlı olmayan əmlak təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident müəssisəsinin təqvim ili ərzində Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi bu növ ümumi gəlirindən bu Məcəllədə göstərilən və həmin dövrdə bu cür gəlirə aid olan xərclər çıxıldıqdan sonra vergi tutulur.

Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım (yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranan müsbət fərq) mənfəət vergisinin vergitutma obyektı deyildir.



2. Vergitutma bazası.

Vergitutulan mənfəəti müəyyən etmək üçün müəssisələrin əldə etdikləri ümumi gəlirdən (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) həmin gəlirlərin əldə edilməsi ilə bağlı gəlirdən çıxılan xərcləri çıxmaq lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, gəlirdən yalnız onun əldə edilməsi məqsədilə çəkilmiş, iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış və müvafiq sənədlərlə təsdiqlənmiş xərclər çıxılır. Gəlirdən Vergi Məcəlləsinin 109-cu maddəsində göstərilən xərclər istisna olmaqla gəlirlərin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər çıxılır.

Vergi ödəyicisinin aşağıdakı xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir:

- ❖ əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclərin və kapital xarakterli digər xərclərin;
- ❖ qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olan xərclərin;
- ❖ *Bu Məcəllənin 119.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xərclər istisna olmaqla, işçilərin və onların ailə üzvlərinin sosial xarakterli xərclərinin və əyləncə xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.*

Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakteri daşıyan vergi ödəyicisinin xərcləri bu cür fəaliyyət çərçivəsində çəkilirsə, müvafiq olaraq əyləncə və sosial xərclər gəlirdən çıxılır.

- ❖ fiziki şəxsin fərdi istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərcləri (əmək haqqı kartlarının alınmasına çəkilən xərclər istisna olmaqla);
- ❖ faktiki ezamiyyə xərclərinin Nazirlər Kabinetinin müəyənləşdirdiyi normadan artıq olan hissəsi.

Aşağıdakı vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və cərimələrin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir:

- Azərbaycan Respublikasının və ya digər dövlətlərin ərazilərində ödənilmiş mənfəət vergisi və ya gəlirdən hesablanan hər hansı digər vergi;
- məcəllə və digər qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada hesablanmış faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr (gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı mülki hüquq müqavilələri üzrə faizlər, dəbbə pulu (cərimə), icranın gecikdirilməsi ilə əlaqədar vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi və digər analogi cərimələr



istisna olmaqla).

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə əsasən, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq **bütün müəssisələrin mənfəətindən 20** faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur. Müəssisələr əsas fəaliyyətləri ilə yanaşı, satışdankənar əməliyyatlardan passiv gəlirlər (icarə haqları, royalti, dividend, faizlər) də əldə edə bilirlər. Passiv gəlirlərin vergitutma mexanizmi əsas fəaliyyətdən fərqlənir, çünki bu gəlirlər, bir qayda olaraq, heç bir xərc çıxılmadan birbaşa ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunur. Rezident müəssisələrin ödənişləri üzrə aşağıdakı ödəmə mənbəyi dərəcələri müəyyən edilmişdir:

Dividendlər: Ödəmə mənbəyində **5** faiz dərəcə ilə vergi tutulur. Əgər hüquqi şəxsin dividend gəlirindən mənbədə vergi tutulubsa, həmin vəsait yenidən dividend şəklində paylanarkən təkrar vergiyə cəlb edilmir.

Faizlər: Rezident və ya qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi tərəfindən ödənilən faizlərdən **10** faiz dərəcə ilə vergi tutulur. Rezident banklara və maliyyə lizinqi müəssisələrinə ödənilən faizlər bu qaydadan istisnadır.

İcarə haqqı və Royalti: Daşınan və daşınmaz əmlakın icarəsindən, habelə royaltidən əldə olunan gəlirlərdən **14** faiz dərəcə ilə vergi tutulur. İcarə haqqını ödəyən şəxs uçotda olmayan fiziki şəxsdirsə, vergini icarəyə verən şəxs özü bəyan edərək ödəyir.

Həyat sığortası: Həyatın yığım sığortası üzrə sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərqdən (gəlirdən) **10** faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

Qeyri-rezidentlərin Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi və daimi nümayəndəliyə aid olmayan gəlirləri də xərclər çıxılmadan ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunur. Bu zaman **dividend** üçün **5%**, **faizlər** üçün **10%**, **icarə və royalti** üçün **14%** dərəcələri tətbiq edilir. Xüsusi fəaliyyət növləri üzrə qeyri-rezidentlərə edilən ödənişlərdən sığorta haqları üzrə **4%**, **beynəlxalq rabitə və nəqliyyat xidmətləri** üzrə **6%**, **idman mərc oyunlarının** uduşlarından isə **10%** vergi tutulur.

Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyi üçün əlavə bir öhdəlik də mövcuddur: **nümayəndəlik mənfəət vergisini ödədikdən** sonra, xalis mənfəətindən öz baş ofisinə (qeyri-rezidentə) köçürdüyü hər hansı məbləğdən əlavə olaraq **10** faiz dərəcə ilə vergi



ödəyir. Beynəlxalq müqavilələrdə (ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında) daha aşağı dərəcələr nəzərdə tutulduğu halda, artıq tutulmuş vergi məbləğləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada geri qaytarıla bilər.

50) **Ötən ildə müəssisənin ümumi gəliri 10000 manat, büdcəyə hesablanmış mənfəət vergisinin məbləği isə 2000 manat olmuşdur. Cari ilin birinci rübündə müəssisənin ümumi gəliri 7000 manat təşkil edir. Verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsalın tətbiq edilməsi üsulu ilə birinci rüb üçün cari vergi ödəməsinin məbləğini müəyyənləşdirin.**

51) **İşçilərin ümumi sayı 55 nəfərdən (o cümlədən əlliyi olan şəxslərin sayı 30 nəfər) ibarət olan əlliyi olan şəxslərin qeyri-hökumət təşkilatına məxsus istehsal müəssisəsinin cari ildə gəliri 20000 manat, gəlirdən çıxılmasına yol verilən xərcləri isə 12000 manat təşkil etmişdir. Hesabat dövrü üçün həmin müəssisənin ödəməli olduğu mənfəət vergisinin məbləğini hesablayın**

52) **Əlavə dəyər vergisi anlayışını izah edin və vergi ödəyicilərini göstərin. Əlavə dəyər vergisi (bundan sonra – ƏDV) vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği i ilə bu Məcəllənin müddəalarına uyğ un olaraq verilən elektron qaimə-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlərə müvafiq surətdə əvəzləş dirilməli olan**



verginin məbləği i arasındakı fərkdir.

Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satış ı zamanı ƏDV ticarət əlavəsindən hesablanan verginin məbləği idir. 2022-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətində kənd təsərrüfatı məhsullarının (yerli və xarici məhs ətli) topdan və pərakəndə satış ı zamanı ƏDV ticarət əlavəsindən hesablanan verginin məbləği i hesab edilir.

Əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri aşağıdakılardır

ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçməli olan şəxs ƏDV-nin ödəyicisidir.

Qeydiyyatdan keçən şəxs qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi andan etibarən vergi ödəyicisi olur. Qeydiyyata dair ərizə verməli olan, lakin qeydiyyatdan keçməmiş şəxs qeydiyyata dair ərizə vermək öhdəliyinin yarandığı dövrdən sonrakı hesabat dövrünün başlanğıcından etibarən vergi ödəyicisi sayılır.

Azərbaycan Respublikasına ƏDV tutulan malları idxal edən şəxslər bu cür idxal malları üzrə ƏDV-nin ödəyiciləri sayılırlar.

ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmədən iş görən və ya xidmət göstərən və bu Məcəllənin 169-cu maddəsinə müvafiq surətdə vergiyə cəlb edilməli olan qeyri-rezident şəxs həmin işlər və ya xidmətlər üzrə vergi ödəyicisi sayılır.

Bu Məcəllənin 137-ci maddəsinə uyğun olaraq hüquqi şəxs yaratmadan göstərilən birgə sahibkarlıq fəaliyyəti ƏDV-nin məqsədləri üçün ayrıca şəxs sayılır. Bu maddənin məqsədi üçün ayrıca şəxs dedikdə birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin uçotunu aparan şəxs nəzərdə tutulur.

Aksizli, məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı malların istehsalçıları və bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ƏDV-nin ödəyiciləri sayılır

Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər, o cümlədən bu Məcəllənin 218.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş hüquqdan istifadə etməyən ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan



şəxslər (bu Məcəllənin 218.4.1-ci, 218.4.2-ci və 218.4.3-cü maddələrində göstərilənlər istisna olmaqla) bu Məcəllənin 157.3.1-ci maddəsində göstərilən tarixdən 10 gün ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda dair ərizə verməyə borcludur. *Bu Məcəllənin 218.1.2-ci maddəsində göstərilən şəxslər həmin maddədə müəyyən edilmiş hüquqdan istifadə etdikdə ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatı keçdiyi aydan sonrakı ayın 1-dən etibarən 10 gün ərzində fəaliyyətlərini sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi davam etdirəcəkləri barədə vergi orqanına yazılı formada ərizə təqdim etməlidirlər.*

Qeyri-rezidentin mallar göndərməsi, işlər görməsi və xidmətlər göstərməsi vergi tutulan əməliyyatların ümumi dəyəri müəyyən edilərkən yalnız o zaman nəzərə alınır ki, onlar Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirilmiş olsun.

Bir əqd və ya müqavilə üzrə əməliyyatın ümumi dəyəri **200.000 manatdan** artıq olduqda, bu əməliyyat ƏDV tutulan əməliyyat sayılır və həmin əməliyyatı həyata keçirən şəxs bu əməliyyatın aparıldığı günədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda dair ərizə verməyə borcludur.

Qeydiyyatdan keçməli olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxs vergi orqanına ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında könüllü ərizə verə bilər.

ƏDV-nin məqsədləri üçün məcburi və ya könüllü qeydiyyat haqqında ərizə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə verilməlidir.

Şəxs ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçərkən, vergi orqanı həmin şəxsi ƏDV ödəyicilərinin dövlət reyestrində qeydə almağa və ərizə verildikdən sonra **5 iş** günündən gec olmayaraq, ona müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə qeydiyyat **bildirişi** verməyə, həmin bildirişdə vergi ödəyicisinin adını və ona aid olan digər məlumatı, qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixi və VÖEN-i göstərməyə borcludur.

ƏDV ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi ƏDV ödəyicisinə bir dəfə verilir və onda saxlanılır. ƏDV ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında ona *bildirişin surəti* verilir.

Qeydiyyat hansı tarixin əvvəl başlanmasından asılı olaraq aşağıdakı tarixlərin birində qüvvəyə minir:

- ❖ ***məcburi qeydiyyat zamanı:***
 - ardıcıl **12 aylıq** dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi **200.000 manatdan** artıq olduqda – növbəti ayın birinci günündə;
 - bir əqd və ya müqavilə üzrə ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatın ümumi dəyəri **200.000 manatdan** artıq olduqda – əməliyyatın aparıldığı günədək.
- *bu Məcəllənin 154.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin dövlət qeydiyyatına və ya vergi orqanında uçota alındığı gündə, bu fəaliyyətlə sonradan məşğul olduqları halda isə həmin fəaliyyəti həyata keçirməyə başladığı gündə.*
- ❖ ***könüllü qeydiyyat zamanı*** – qeydiyyat haqqında ərizənin verildiyi aydan sonrakı hesabat dövrünün birinci günündə;
- ❖ ***hesabat dövri qurtardıqdan sonra 3 il*** müddətindən çox olmamaqla, vergi ödəyicisinin qeydiyyat haqqındakı ərizəsində göstərilən tarixdə.
- ❖ ***hesabat dövri qurtardıqdan sonra 3 illik*** dövr bitdikdən sonra vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV-nin dəqiqləşdirilməsinə və əvəzləşdirilməsinə yol verilmir.
- ❖ Bu maddənin müddəaları bu Məcəllənin 218.4.1-ci maddəsində göstərilən şəxslərə, *habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yük daşımalarını həyata keçirən şəxslərə* tətbiq edilmir.

Vergi orqanı ***ƏDV-nin ödəyicilərinin reyestrini*** aparmağa borcludur. Vergi ödəyiciləri ƏDV-nin reyestrinə daxil edilərkən onların uçota alınması haqqında vergi orqanına təqdim etdikləri ərizədəki məlumatlardan istifadə olunur.

ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməyə borclu olan, lakin qeydiyyat üçün ərizə verməyən vergi ödəyicisini vergi orqanı öz təşəbbüsü ilə qeydiyyata alır və ona müvafiq qeydiyyat bildirişi göndərir.

ƏDV ödəyicilərinin məlumatlarında dəyişikliklər baş verdikdə ƏDV ödəyicilərinin dövlət reyestrində müvafiq düzəlişlər edilməlidir.

Məcəllə ilə müəyyən olunmuş hallarda rəsmi sorğulara əsasən sorğu



edənə «ƏDV ödəyicilərinin reyestrindən çıxarış» verilir.

Vergi ödəyicisi ƏDV-nə cəlb olunan əməliyyatlar aparmağı dayandırarsa, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunmasına dair **ərizə** verməyə borcludur. Bu halda, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması vergi ödəyicisinin vergi tutulan əməliyyatları tam dayandırdığı gün qüvvəyə minir.

53) Əlavə dəyər vergisi üzrə vergi güzəşti və azadolmalar hansılardır

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə əsasən, ƏDV-dən azad edilən əməliyyatlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini, sosial layihələri və investisiya mühitini əhatə edir. Maliyyə sektorunda maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi, lizinq əməliyyatları üzrə faizlər, milli və ya xarici valyutanın, habelə qiymətli kağızların dövriyyəsi və idxalı ƏDV-dən azaddır. Dövlət əhəmiyyətli qurumlar olan Mərkəzi Bank və Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti ilə bağlı mal idxalı, xaricdə istehsal olunmuş pul nişanlarının və aktivlərin yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan qızılın gətirilməsi də vergitutma obyektinə daxil edilmir. Eyni zamanda, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və ya icarəyə verilməsi zamanı büdcəyə ödənilən hissələr, habelə dövlət rüsumları və icazə haqları müqabilində göstərilən xidmətlər ƏDV-dən azad olan dövriyyələrə aiddir.

Təhsil, mədəniyyət və media sahəsində də geniş güzəştlər mövcuddur. Ödənişli təhsil xidmətləri, dərsliklərin və kitabların (elektron kitablar istisna olmaqla) satışı, habelə onların istehsalı üçün kağız idxalı ƏDV-dən azad edilmişdir. **Media subyektlərinin istehsal etdiyi məhsulların təqdim edilməsi** və bu sahədə qeyri-rezidentlər tərəfindən göstərilən xidmətlər **2023-cü ildən başlayaraq 3 il müddətinə güzəştli rejimdədir**. Sosial sahədə dəfn xidmətləri, metropolitenlə sərnışındaşıma, yaşayış sahələrinin kirayəçilərə satmaq öhdəliyi ilə verilməsi və ictimai işlərin təşkili ilə bağlı işçi qüvvəsinin təqdim edilməsi ƏDV tutulmayan əməliyyatlardır. Humanitar yardımlar, qrantlar hesabına gətirilən mallar və xeyriyyə məqsədli təmənnasız yardımlar da bu siyahıya daxildir. **İnvestisiya və sənaye fəaliyyətinin** təşviqi məqsədilə sənaye və



texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatları və rezidentləri tərəfindən idxal olunan texnoloji avadanlıqlar **10 il** müddətinə ƏDV-dən azad olunur. **Analoji qaydada**, investisiya təşviqi sənədi almış şəxslər tərəfindən gətirilən texnika və qurğular üçün də **10 illik** azadolma tətbiq edilir. Müdafiə və dövlət təhlükəsizliyi məqsədləri üçün texnika, silah-sursat və xüsusi proqram təminatının idxalı və satışı, habelə zərgərlik məmulatlarının istehsalı üçün avadanlıqların gətirilməsi də güzəştli şərtlərlə həyata keçirilir.

Kənd təsərrüfatı sektorunda istehsalçılar tərəfindən öz məhsullarının satışı (**13 il** müddətinə), damazlıq heyvanların, toxumların, gübrələrin və baytarlıq preparatlarının idxalı və satışı tamamilə ƏDV-dən azaddır. Ərzaq təhlükəsizliyi çərçivəsində buğdanın idxalı və satışı, un və çörək istehsalı, habelə kəpəyin satışı müəyyən edilmiş müddətlər daxilində azadolmaya malikdir. Ekoloji təmiz nəqliyyatın stimullaşdırılması üçün elektrik mühərrikli avtomobillərin və onların enerji doldurucularının idxalı və satışı, habelə müəyyən parametrlərə cavab verən hibrid avtomobillərin idxalı ƏDV-dən azad edilmişdir. **Yerli minik** avtomobillərinin satışı isə **2023-cü** ilin mayından başlayaraq **10 il** müddətinə ƏDV-siz həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulması beynəlxalq təcrübəyə və xüsusi iqtisadi əhəmiyyətli sahələrə əsaslanır. Diplomatik nümayəndəliklərin rəsmi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlər qarşılıqlı prinsip əsasında sıfır dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur. Beynəlxalq və tranzit yük və sərnişin daşınması, habelə bu daşımlarla bilavasitə bağlı olan ekspeditor və yük aşırılma xidmətləri sıfır dərəcəli ƏDV rejiminə tabedir. Qrant müqavilələri çərçivəsində mal təqdim edilməsi və xidmət göstərilməsi, habelə malların ixrac qeydi ilə satışı da bu dərəcə ilə tənzimlənir.

Nəhayət, istehlakçıların maraqlarının qorunması məqsədilə pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və tibbi xidmətlər üzrə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin qaytarılması ("ƏDV geri al") mexanizmi tətbiq edilir. **Fiziki şəxslərə nağdsız** ödənişlər zamanı ƏDV-nin **17,5 faizi**, nağd ödənişlər zamanı **isə 5 faizi** geri qaytarılır. Bu güzəşt neft-qaz məhsullarına, avtomobillərə, alkoqollu içkilərə və bütün məmulatlarına şamil olunmur.



Qaytarılma prosesi üçün təqdim edilən NKA çekləri qanunvericiliyin müəyyən etdiyi tələblərə tam cavab verməlidir.

54) Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan firma öz şəxsi istifadəsi üçün İtaliyadan istirahət üçün nəzərdə tutulmuş hər birinin mühərrikinin həcmi 9000 kub santimetr olan 4 ədəd yaxta idxal etmişdir. Tətbiq edilən aksizin məbləğini hesablayın

55) Firma hesabat ayı ərzində ümumi dəyəri (aksiz və ƏDV çıxılmaqla) 15.000 manat olan 5000 ədəd 0,25 litrlik konyak məmulatları istehsal etmiş və bu malın 2.500 manat dəyərində olan 2000 ədədini istehsal binasından kənara çıxarmışdır. Tətbiq edilən aksizin məbləğini hesablayın.



56) Aksizli malların siyahısını göstərin və vergi dərəcələrini qeyd edin

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən, aksiz — vergitutma obyektı olan malların satış qiymətinə daxil edilən dolayı vergi növüdür. Aksizli malların siyahısına əsasən bütün məmulatları, spirtli və energetik içkilər, neft məhsulları, habelə müəyyən nəqliyyat vasitələri və qiymətli metallar daxildir. Qanunvericilik həm ölkə daxilində istehsal olunan, həm də idxal edilən aksizli mallar üçün fərqli və spesifik dərəcələr müəyyən etmişdir.

1. Yerli İstehsal və Bəzi İdxal Malları üzrə Aksizlər

Ölkə daxilində istehsal olunan və idxal edilən spirtli içkilər, bütün məmulatları və onların əvəzediciləri üçün konkret aksiz dərəcələri tətbiq olunur. Buraya içməli spirt, araq, konyak, likyor, şərab və pivə kimi məhsullar daxildir. Həmçinin müasir dövrün tələbi olaraq energetik içkilər, elektron siqaretlər üçün mayelər və birdəfəlik istifadə olunan elektron qəlyanlar da aksizli mallar siyahısına əlavə edilmişdir. Bütün məmulatlarında dərəcələr həm ədəd sayına (məsələn, 1000 ədəd siqaret üçün), həm də çəkiyə görə (qəlyan bütünəri üçün kq ilə) hesablanır.

Nəqliyyat Vasitələrinin Vergiyə Cəlb Olunması

Minik avtomobilləri, avtobuslar, motosikletlər və asudə vaxt üçün nəzərdə tutulan yaxtalar aksizli malların xüsusi qrupunu təşkil edir. Bu nəqliyyat vasitələri üçün aksiz dərəcəsi əsasən mühərrikin həcminə (cm^3) görə hesablanır. Mühərrikin həcmi artdıqca tətbiq olunan baza məbləği və hər kubsantimetr üçün əlavə ödəniş də mütənəsib olaraq artır. Avtobuslarda isə yalnız sıxılmış qazla işləyənlər bu vergiyə cəlb olunmur.

Nəqliyyat vasitələrinin idxalı zamanı onların "yaşı" və texniki vəziyyəti vergi məbləğinə birbaşa təsir edir. Məsələn, istehsal tarixi 7 ildən artıq olan minik avtomobillərinə yanacaq növündən asılı olaraq (benzin və ya dizel) yüksəldici əmsallar tətbiq olunur. Eyni qayda, istismar müddəti və ya yürüşü (100.000 km-dən çox) çox olan avtobuslara da şamil edilir ki, bu da ekoloji mühitin qorunmasına xidmət edir.

Vergitutma obyektinin adı	Aksizin dərəcəsi
---------------------------	------------------



Minik avtomobilləri:	
- mühərrikin həcmi 2000 kubsantimetrədək olduqda	Mühərrikin həcmnin hər kubsantimetrinə görə - 0,30 manat
- mühərrikin həcmi 3000 kubsantimetrədək olduqda	600 manat + mühərrikin həcmnin 2001- 3000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 5 manat
- mühərrikin həcmi 4000 kubsantimetrədək olduqda	5600 manat + mühərrikin həcmnin 3001- 4000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 13 manat
- mühərrikin həcmi 5000 kubsantimetrədək olduqda	18 600 manat + mühərrikin həcmnin 4001-5000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 35 manat
- mühərrikin həcmi 5000 kubsantimetrdən çox olduqda	53 600 manat + mühərrikin həcmnin 5000 kubsantimetrdən çox hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 70 manat
İstirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr	Mühərrikin həcmnin hər kubsantimetrinə görə - 6 manat

Avtobuslara görə:

Vergitutma obyektinin adı	Aksizin dərəcəsi
Avtobuslar:	



Edit with WPS Office

- – mühərrikin həcmi 4000 kubsantimetrədək olduqda	Mühərrikin həcmnin hər kubsantimetrinə görə – 2 manat
- – mühərrikin həcmi 6000 kubsantimetrədək olduqda	8000 manat + mühərrikin həcmnin 4001 – 6000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə – 4 manat
- – mühərrikin həcmi 8000 kubsantimetrədək olduqda	16000 manat + mühərrikin həcmnin 6001 – 8000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə – 6 manat
- mühərrikin həcmi 10000 kubsantimetrədək olduqda	28000 manat + mühərrikin həcmnin 8001 – 10000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə – 8 manat
- mühərrikin həcmi 10000 kubsantimetrdən çox olduqda	44000 manat + mühərrikin həcmnin 10000 kubsantimetrdən çox hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə – 10 manat

Qiymətli Metallar, Daşlar və Xəz-Dəri Məmulatları

İdxal olunan platin, qızıl və onlardan hazırlanmış zərgərlik məmulatları, habelə emal olunmuş almaz və xəz-dəri məmulatları aksizli malların lüks segmentini təşkil edir. Qızıl məmulatları üçün aksiz dərəcəsi qızılın əyarına (375, 585, 750, 999 və s.) və çəkisinə (qramla) görə dəyişir. Almazda isə hesablanma qaydası karat vahidi ilə aparılır. Bir karatdan böyük olan almazlar üçün çəki artdıqca tətbiq olunan əmsallar da 2.0-



dan 10.0-dək yüksəlir. Xəz-dəri məmulatları üçün isə sabit dərəcə yox, gömrük dəyərinin 10 faizi miqdarında vergi müəyyən edilmişdir.

İdxal və Tənzimləmə Səlahiyyətləri

Qeyd etmək lazımdır ki, qanunvericilik bəzi aksizli malların dərəcələrinin müəyyən edilməsini birbaşa Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətinə vermişdir. Bu, bazardakı qiymət dəyişikliklərinə və yerli istehsalın qorunması ehtiyaclarına çevik reaksiya verməyə imkan tanıyır. Xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri isə bu vergidən istisna edilir.

57) Aksiz vergisi üzrə vergi güzəşti və azadolmalar. Aksizlər üzrə hesabat dövrü və vergi bəyannaməsinin verilməsi

Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakılar aksiz vergisindən azad edilir fiziki şəxsin şəxsi istifadəsi üçün aşağıdakı miqdarda aksizli malların idxalı:

- 1,5 litr alkoqollu içki;
- 2 litr energetik içki;
- 200 ədəd siqaret, 20 ədəd siqarilla və 10 ədəd siqar;
- 3 ədəd birdəfəlik istifadə üçün elektron siqaret, qəlyan və onların əvəzediciləri;
- 100 ədəd alışıdırılmadan nəfəsə çəkilmək üçün nəzərdə tutulmuş tərkibində tütün və ya bərpa edilmiş tütün olan məhsullar;
- 100 qram çəkməli tütünlər, "homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütünlər, çeynənilən və ya buruna çəkilən tütünlər, habelə qəlyan üçün tütünlər və tütün əvəzləyiciləri;
- 50 millilitr elektron siqaretlər üçün maye;
- 20 qram qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları;
- 0,5 karat emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz;
- Azərbaycan Respublikasına avtomobillərlə gələn şəxslər üçün həmin avtomobilin texniki pasportu ilə nəzərdə tutulmuş çəninəki yanacaq.”;
- Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzitlə daşınan mallar;



Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 192-ci və 194-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxalı;
təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulan və girovla təminat verilən mallar.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının aktivlərində yerləşdirilmək üçün idxal olunan platin, qızıl və emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun aktivlərində yerləşdirilmək üçün idxal olunan qızıl;
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən verilmiş təsdiqedicə sənəd əsasında Azərbaycan Respublikasında keçirilən UEFA 2019 Avropa Liqasının final oyunu və UEFA 2020 Futbol çempionatının oyunları ilə əlaqədar idxal edilən mallar ;
bu Məcəllənin 188.1.1-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, idxal olunan platin, qızıl və onlardan hazırlanmış zərgərlik və digər məmulatlar, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz - 2021-ci il yanvarın 1-dən 3 6 il müddətinə:
. mühərrikinin işçi həcmi 125 kubsantimetrdən çox olmayan motosikletlərin idxalı - 2024-cü il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə.

İxrac olunan aksizli mallar sıfır (0) dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur.
Aksizlər üzrə hesabat dövrü və vergi bəyannaməsinin verilməsi. Aksizlər üzrə hesabat dövrü təqvim ayıdır. Aksizli mallar istehsal edildikdə hər hesabat dövrü üçün vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizlər hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməlidir.

Vergi ödəyicisinin aksizin ödənişi üzrə borcu varsa, həmin borc yaranandan ödənilənədək həyata keçirilən vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizlər həmin əməliyyatların aparıldığı vaxt ödənilir və vergi ödəyicisinin həmin malları bu mallar üzrə aksizi ödəyənədək istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxartmağa hüququ yoxdur.

Aksizli mallar idxal edildikdə, aksiz gömrük orqanları tərəfindən gömrük rüsumlarının tutulduğu qaydada tutulur.

Aksizlər dövlət büdcəsinə ödənilir.

Vergi ödəyicisi verginin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş müddətlərdə, hesabat dövrü ərzində vergi tutulan əməliyyatlarını



göstərməklə bəyannamə verməlidir.

Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə və sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxsin fəaliyyətinə xitam verildikdə, aksiz bəyannaməsi nəzərdə tutulmuş müddətdən gec olmamaq şərti ilə 30 gün müddətində vergi orqanına təqdim edilməlidir. Bu zaman vergi dövrü hesabat dövrü sayılan müddətin əvvəlindən vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdığı günə qədər olan dövrü əhatə edir.

Aksizin ödəyicisi əvəzləşdirmə üçün ərizəni aksizin ödənilməsinə dair bəyannamə ilə birlikdə vergi orqanına verir.

58) Azərbaycan Respublikasının rezidenti satış məqsədilə Almaniyadan Azərbaycan Respublikasına 2 ədəd minik avtomobili idxal etmişdir. Bu avtomobillərdən birinin mühərrikinin həcmi 1.500 sm³, digərininki 3.600 sm³ - dir. Minik avtomobillərinin idxalı zamanı ödənilən aksizin məbləğini hesablayın.

59) Aksiz vergisinin mahiyyəti, ödəyiciləri. Aksiz vergisinin vergitutma obyektı və vergitutulan əməliyyatın məbləği

Aksiz vergisinin iqtisadi mahiyyəti. Aksiz – aksizli malların satış qiymətinə daxil edilən dolayı vergi növüdür. Aksiz məbləği malların qiymətinə (xidmətlərin tarifiyə) əlavə olunur. Hal-hazırda aksizlər bazar iqtisadiyyatlı bütün ölkələrdə tətbiq olunur. Azərbaycan Respublikasının



ərazisində istehsal edilən, yaxud onun ərazisinə idxal olunan aksizli mallardan aksiz tutulur (vergidən azad edilən mallar istisna olunmaqla). Aksizlər məhdud mallara görə müəyyən edilir və büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrindən biridir.

Çoxmərhələli əlavə dəyər vergisindən fərqli olaraq aksiz vergisi aksizli malların istehsalçısı və aksizli malların respublika ərazisinə idxal edən şəxs tərəfindən bir dəfə ödənilir. Əhalinin əztəminatlı təbəqəsinə aksizlərin neqativ təsirini azaltmaq üçün bu vergi növü adətən istehsalına az xərc çəkilən və yüksək tələbatla malik olan mallara (spirtli içkilərə, tütün məmulatlarına, benzinə) tətbiq edilir. Dövlət aksizlərdən dəyişən iqtisadi şəraitə uyğun şəkildə iqtisadi tənzimləmə və fiskal alət kimi istifadə edir.

Bütün dolayı vergilər kimi aksizlər də əmtəənin qiymətini formalaşdırır və faktiki olaraq onun ödənilməsi vəzifəsi alıcının üzərinə keçirilir. Formal olaraq bu verginin ödəyiciləri aksizli məhsul istehsal edən və satan müəssisələrdir. Lakin aksiz məbləği əmtəənin qiymətinə daxil edildiyindən, faktiki olaraq onun ödəyiciləri kimi həmin malların istehlakçıları kimi çıxış edir. Lakin əlavə dəyər vergisindən fərqli olaraq aksiz vergisinə malın dəyərinin bir hissəsi deyil, onun tam dəyəri cəlb olunur.

2. Aksiz vergisinin ödəyicisi. Azərbaycan Respublikası ərazisində aksizli malların istehsalı və ya idxalı ilə məşğul olan bütün hüquqi və fiziki şəxslər, habelə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda bilavasitə özü və ya podratçı vasitəsilə aksizli mallar istehsal edən və istehsal etdiyi yerdə vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan Azərbaycan Respublikasının rezidentləri aksizin ödəyiciləridirlər.

Sifarişçinin göndərdiyi xammaldan Azərbaycan Respublikası ərazisində mallar istehsal edildiyi hallarda, malların istehsalçısı (podratçı) aksizin ödəyicisidir. Bu halda istehsalçı (podratçı) aksiz məbləğlərini sifarişçidən almalıdır.

3. Vergitutma obyektı

Aşağıdakı əməliyyatlar vergitutma obyektləridir:

_Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən, bu



Məcəllənin 190.1.1-190.1.3-cü maddələrində göstərilən aksizli mallardan başqa digər aksizli malların istehsal binasının hüduqlarından kənara buraxılması;

Məcəllənin 190.1.1-190.1.3-cü maddələrində göstərilən aksizli mallardan başqa digər idxal malları üçün - Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxması;

Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən, habelə Azərbaycan Respublikasına idxal olunan bu Məcəllənin 190.1.1-190.1.3-cü maddələrində göstərilən aksizli mallar üçün məcburi nişanın alınması.

Bu maddənin məqsədləri üçün istehsal binalarına istehsalın olduğu ərazidə yerləşən anbarlar, köməkçi anbar sahələri və digər oxşar binalar aiddir.

Vergi tutulan əməliyyatın məbləği

Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan neft məhsulları və bütün məmulatları üçün vergi tutulan əməliyyatın məbləği vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən, o cümlədən barter əsasında, aldığı və ya almalı olduğu haqqın topdansatış bazar qiymətindən (aksiz, yol vergisi və ƏDV çıxılmaqla) aşağı olmayan məbləğidir. Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan digər aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyat istehsal olunan malların miqdarı hesab olunur.

İdxal malları üçün (avtobuslar, minik avtomobilləri, motosikletlər, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr, habelə platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz istisna olmaqla) vergi tutulan əməliyyatın məbləği Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilən, lakin topdansatış bazar qiymətindən aşağı olmayan malların gömrük dəyəridir (aksiz, yol vergisi



və ƏDV çıxılmaqla).

İdxal olunan avtobuslar, minik avtomobilləri, motosikletlər, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə görə vergi tutulan əməliyyat – onların mühərrikinin həcmidir.

İdxal olunan platinə görə vergi tutulan əməliyyat platinin hər qramı, qızıla, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarına görə - qızılın min çəki vahidindəki miqdarı, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza görə - almazın karatıdır.

Vergi tutulan əməliyyatın vaxtı

Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan, *bu Məcəllənin 190.1.1 - 190.1.3-cü maddələrində göstərilən aksizli mallardan başqa digər aksizli* mallar üçün - malların istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxıldığı vaxt vergi tutulan əməliyyatın vaxtıdır.

Malların *Bu Məcəllənin 190.1.1-190.1.3-cü maddələrində göstərilən aksizli mallardan başqa digər aksizli malların* idxalı üçün - Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxdığı vaxt vergi tutulan əməliyyatın vaxtıdır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən, habelə Azərbaycan Respublikasına idxal olunan bu Məcəllənin 190.1.1 - 190.1.3-cü maddələrində göstərilən aksizli mallar üçün məcburi nişanın alındığı vaxt vergi tutulan əməliyyatın vaxtıdır.

60) **Hansı vergi ödəyicilərinin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur.**

Aşağıda göstərilən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur:

- aksizli mallar istehsal edən şəxslər;
- kredit və sığorta təşkilatları, investisiya fondları, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları, lombardlar;
- qeyri-dövlət pensiya fondları;
- əmlakın icarəyə verilməsindən və royaltidən gəlir əldə edən şəxslər;



Edit with WPS Office

- müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş təbii inhisar subyektləri;
- mülkiyyətində olan əsas vəsaitlərin ilin əvvəlinə (məcəllənin 218.1.2-ci, və 218.4-cü maddələrində göstərilən şəxslər istisna olmaqla) qalıq dəyəri 1.000.000 manatdan artıq olan şəxslər
- publik hüquqi şəxslər;
- *rüb ərzində iş çilərinin (faktiki iş ə cəlb edilən) orta sayı 10* nəfərdən çox olan istehsal fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər;
- topdansaş ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər;
- qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının, habelə almazın (emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş və emal olunmamış, çeşidlənməmiş, çərçivəyə salınmamış və bərkidilməmiş almaz) satışını həyata keçirən şəxslər;
- xəz-dəri məmulatlarının satışını həyata keçirən şəxslər;
- icbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən şəxslər istisna olmaqla, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər.

61) **Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri kimlərdir və müvafiq olaraq vergi dərəcələrini qeyd edin.**

Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri. Aşağıda göstərilən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququna malikdir:

1. Vergi Məcəlləsinin XI fəslinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatda alınmamış və ardıcıl **12 aylıq** dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi **200.000 manat** və ondan az olan şəxslər.

2. Vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl **12 aylıq** dövrün istənilən ayında (aylarında) **200.000 manatdan** artıq olan ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər.

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malik olan vergi ödəyicisi (məcəllənin 218.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla) hər il aprel ayının 20-dən gec olmayaraq, müvafiq bəyannaməni və ya məcəllənin 218.1-ci maddəsində qeyd olunan hüquqlardan istifadə etməyəcəyi barədə yazılı məlumatı uçotda olduğu vergi orqanına təqdim edir. Məcəllədə başqa hallar nəzərdə

tutulmamışdırsa, vergi ödəyicisinin təqvim ilinin sonunadək seçdiyi metodu dəyişdirmək hüququ yoxdur. Vergi ödəyicisi qeyd olunan müddətdə bəyannaməni və ya yazılı məlumatı təqdim etmədikdə, vergi orqanı vergi ödəyicisinin əvvəlki vergi ilində seçdiyi metodu tətbiq edir. İl ərzində yeni fəaliyyətə başlayan vergi ödəyicisi vergi uçotuna durmaq üçün ərizədə qeyd etdiyi metodu tətbiq edir.

Bu Məcəllənin 158.2-ci maddəsinə uyğun olaraq vergi ödəyicisinin ƏDV qeydiyyatı ləğv edildikdə, o, öz fəaliyyətini bu Məcəllənin 218.1.1-ci maddəsinə uyğun və ya gəlir (mənfəət) vergisi ödəyicisi kimi davam etdirmək barədə müraciət edə bilər. 218.2-1. Bu Məcəllənin 218.1.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində 100.000 manatdan çox deyilsə və vergi ödəyicisi bu rejimdə azı 1 il ərzində fəaliyyət göstərmişdirsə, o, istənilən vaxt fəaliyyətini bu Məcəllənin 218.1.1-ci maddəsinə uyğun və ya gəlir (mənfəət) vergisi ödəyicisi kimi davam etdirmək barədə müraciət edə bilər.

Aşağıda göstərilən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridir:

- ❖ *bu Məcəllənin 156-cı maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə (beynəlxalq sərnişin daşımaları istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) həyata keçirən şəxslər;*
- ❖ idman mərc oyunlarının operatoru və satıcıları habelə lotereya təşkilatçısı və lotereya biletlərinin satıcıları olan şəxslər;
- ❖ mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər
- ❖ *bu Məcəllənin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada məşğul olan fiziki şəxslər (fəaliyyət zamanı işçi cəlb edən fiziki şəxslər istisna olmaqla);*
- ❖ mülkiyyətində olan torpag sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər.

Sadələşdirilmiş vergi rejimi kiçik və orta sahibkarlığın vergi yükünü yüngülləşdirmək və hesabatlılığı sadələşdirmək məqsədi daşıyır. Bu



vergi növü üzrə dərəcələr vergi ödəyicisinin fəaliyyət növündən, yerləşdiyi coğrafi ərazidən və əldə etdiyi ümumi hasilatın həcmindən asılı olaraq dəyişir.

1. Ümumi Fəaliyyət və İctimai İşə Üzrə Dərəcələr

Standart fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün vergi dərəcəsi həm Bakı şəhəri, həm də digər regionlar üzrə ümumi hasilatın 2 faizi miqdarında müəyyən edilmişdir. Lakin ictimai işə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün xüsusi yanaşma mövcuddur. Əgər bu şəxslərin ardıcıl 12 aylıq dövrdə dövryyəsi 200.000 manatı keçirsə, onlar ümumi hasilatdan 8 faiz dərəcəsi ilə vergi ödəyirlər. Bu dərəcə ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər çıxılmaqla bütün satışdankənar gəlirlərə də şamil olunur.

2. Nəqliyyat Vasitələri ilə Daşınma Xidmətləri

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnəşin və yük daşımaları həyata keçirən şəxslər üçün vergi sabit məbləğlərlə hesablanır. Verginin məbləği sərnəşin daşınmasında (taksi istisna olmaqla) oturacaq yerlərinin sayına, taksilərdə isə nəqliyyat vasitəsinin vahidinə görə müəyyən edilir. Burada əsas amil coğrafi əmsallardır. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərənlər üçün 2.0, Sumqayıt və Gəncə kimi iri şəhərlər üçün 1.5, digər rayonlar üçün isə 1.0 əmsalı tətbiq olunur.

Daşınma növü	Sadələşdirilmiş verginin tətbiq edildiyi ölçü vahidi	Sadələşdirilmiş verginin aylıq məbləği (<i>manatla</i>)
Sərnəşin daşınması (taksi istisna olmaqla), oturacaq yerlərinin sayına görə	1 oturacaq yeri	1,8 manat
Taksi ilə sərnəşin daşınması	1 ədəd nəqliyyat vasitəsi	9 manat

Daşınmaz Əmlakın və Torpaq Sahələrinin Təqdim Edilməsi



Mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini, habelə torpaq sahələrini təqdim edən şəxslər üçün vergi obyektin hər kvadratmetrinə görə hesablanır. Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri üçün baza məbləğ 15 manat, torpaq sahələri üçün isə 0,5 manatdır. Bakı şəhərində yerləşən binalar və torpaqlar üçün yerləşdiyi zonadan asılı olaraq 1.2-dən 4.0-a qədər yüksəldici əmsallar tətbiq olunur. Qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi zamanı əlavə 1.5 əmsalı da nəzərə alınır. Regionlarda isə yerləşmə yerindən asılı olaraq 0.3-dən 1.5-ə qədər müxtəlif əmsallar qüvvədədir.

Zonalar	Bina tikintisi fəaliyyətinin faktiki həyata keçirildiyi (binanın faktiki yerləşdiyi), habelə torpaq sahəsinin yerləşdiyi ərazi üzrə əmsal
1	4,0
2	3,0
3,4	2,2
5,6	1,8
7,8,9	1,5
10,11,12	1,2

İdman Mərc Oyunları və Lotereyalar

Bu sahədə vergi həm operatorlar, həm də satıcılar üçün fərqli dərəcələrlə müəyyən edilmişdir. İdman mərc oyunlarının operatoru iştirakçılardan qəbul edilmiş vəsaitin 6 faizi, satıcılar isə onlara verilən komissiyon haqqın 4 faizi miqdarında vergi ödəyirlər. Eyni vergi dərəcələri lotereya təşkilatçılarına və biletdə satıcılarına da şamil edilir.

62) Fiziki şəxs mühərrikin həcmi 4000 kub/sm olan minik avtomobili ilə Gəncə şəhərində taksi kimi sərnişin daşınmasını həyata keçirir. Həmin şəxsin ödəməli olduğu sadələşdirilmiş verginin 7 aylıq məbləğini hesablayın.



63) Sumqayıt şəhərində fərdi qaydada dərzi fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs 3 aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir

64) Fiziki şəxsin mülkiyyətində olan və Bakı şəhəri üzrə 4zonada (2.2əmsal) yerləşən 120 kv/m sahəsi olan mənzilini və 2zonada (3.0əmsal) yerləşən 350kv/m sahəsi olan ticarət obyektini təqdim etmişdir. Sadələşdirilmiş verginin məbləğini müəyyən edin

65) İdman mərc oyunlarının satıcısı tərəfindən rüb ərzində oyun iştirakçılarından 70000 manat vəsait qəbul edilmişdir. Satıcıya həmin dövrdə oyun iştirakçılarından daxil olmuş vəsaitin 15%-i komissiya haqq kimi verilmişdir. Hesabat dövrü ərzində satıcının ödəməli olduğu

sadələşdirilmiş verginin məbləğini hesablayın

66) Fiziki şəxs oturacaq yerlərinin sayı 50 olan avtobusla Baki şəhərində şəhərdaxili sərnişin daşımaları ilə məşguldur. Onun aylıq ödəməli olduğu sadələşdirilmiş verginin məbləğini hesablayın

67) Fərdi qaydada (muzdlu işçi cəlb etmədən) fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxslər üçün sadələşdirilmiş verginin məbləği nə qədərdir.

Aşağıdakı fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada (muzdlu işçi cəlb etmədən) məşğul olan fiziki şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Fəaliyyət növünün adı	Sadələşdirilmiş vergi üzrə aylıq sabit məbləğ (manatla)
Toylarda, şənliklərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıçılıq, rəqqaslıq, aşılıq, məzhəkəçilik və digər oxşar fəaliyyət	20
Fərdi foto, audio-video xidmətləri (foto	15



studiyalar istisna olmaqla) sahəsində fəaliyyət	
Çəkməçi, pinəçi	5
Saat, televizor, soyuducu və digər məişət cihazlarının təmiri	10
Fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə ev qulluqçusu, xəstələrə, qocalara və uşaqlara qulluq xidməti, dayə, fərdi sürücülük, ev təsərrüfatında təmizlik, bağban, aşbaz, gözətçi və digər analogi işlər	10
Nəqqəşliq emalatxanalarının fəaliyyəti	
Fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər	20
	15
Fərdi qaydada dərzi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər	10
	20
<i>Fərdi baytarlıq xidməti praktikası ilə məşğul olan fiziki şəxslər</i>	

Yuxarıda göstərilən fəaliyyət növləri ilə məşğul olan fiziki şəxslər üçün aylıq verginin məbləği aşağıdakı əmsallar tətbiq edilməklə müəyyən edilir:

- Bakı şəhərində (kənd və qəsəbələr daxil olmaqla) – **2,0**;
- Gəncə, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində – **1,5**;
- Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri (Xırdalan şəhəri istisna olmaqla), Şirvan, Mingəçevir, Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax, Şəki və Naftalan şəhərlərində – **1,0**;
- digər rayon (şəhər) və qəsəbələrdə (kəndlərdə) – **0,5**;

Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə **1 faiz** dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi hesablanır.

68) **Sərnişindəşımada sadələşdirilmiş verginin tətbiqi xüsusiyyətləri.**
Fərqlənmə nişanı və xüsusi fərqlənmə nişanının alınması qaydalarını izah



edin.

Sərnişin daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyicisinin hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi üçün sadələşdirilmiş vergi verginin tətbiq edildiyi ölçü vahidini həmin maddədə qeyd olunan sadələşdirilmiş verginin aylıq məbləğinə, habelə müvafiq əmsallara vurularaq hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir.

Sərnişin daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin qeydiyyatı alındığı yerdən asılı olmayaraq, sərnişin daşımalarının faktiki həyata keçirildiyi ərazi üçün müəyyən edilən sadələşdirilmiş vergini ödəyirlər.

Vəkalətnamə (etibarnamə) və ya icarə müqaviləsi əsasında istifadə edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin daşımaları həyata keçirildikdə, sadələşdirilmiş verginin ödənilməsinə nəqliyyat vasitəsini vəkalətnamə (etibarnamə) və ya icarə müqaviləsi ilə idarə edən şəxslər məsuliyyət daşıyırlar. Bütün digər hallarda sadələşdirilmiş verginin ödənilməsinə avtomobil nəqliyyatı vasitəsinin sahibi məsuliyyət daşıyır.

Hüquqi şəxsin balansında olan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin daşımaları hüquqi şəxsin özü tərəfindən həyata keçirildikdə, sadələşdirilmiş vergini həmin hüquqi şəxs ödəyir.

Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri vergi orqanlarına bəyannamə vermirlər.

Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri tərəfindən sadələşdirilmiş verginin düzgün hesablanmasına və vaxtında dövlət büdcəsinə ödənilməsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı nəzarət edir.

Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin daşımalarını həyata keçirən şəxslər hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanından təqvim ayının sonunadək öz istəklərinə uyğun olaraq növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı olan «Fərqlənmə nişanı» almalıdırlar.

«Fərqlənmə nişanı» vergi ödəyicisinin ərizəsinə əsasən iki iş günündən gec olmayaraq verilir. «Fərqlənmə nişanı» almaq üçün vergi ödəyicisinin ərizəsinə həmin fəaliyyət üçün sadələşdirilmiş



verginin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta ödənilməsinə təsdiq edən bank ödəniş sənədi əlavə edilməlidir. Bank ödəniş sənədində avtomobil nəqliyyatı vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanının seriya və nömrəsi aydın göstərilməlidir.

Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnəşin daşımalarını həyata keçirən hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər hesablanmış vergini məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqını tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödədikdən sonra onlara «Fərqlənmə nişanı» verilir. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnəşin daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilmiş vergi məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqı onların həmin ayda fəaliyyət göstərib-göstərməməsindən asılı olmayaraq geri qaytarılmır və növbəti ayın vergiləri ilə əvəzləşdirilmir.

Avtonəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya istifadəçisi dəyişdikdə, həmin nəqliyyat vasitəsinə sonrakı aylar üçün əvvəlki sahib və ya istifadəçi tərəfindən qabaqcadan ödənilmiş vergilər məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqı nəzərə alınır və verginin məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənildiyini təsdiq edən «Fərqlənmə nişanı»nın yenidən rəsmiləşdirilməsi tələb olunmur.

Vergi ödəyicilərinin balansında olan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə öz *sahibkarlıq* fəaliyyətini təmin etmək üçün işçilərinin və özünə məxsus yüklərin daşınmasında istifadə olunan avtomobil nəqliyyat vasitələri sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilmir və bu nəqliyyat vasitələri üçün «Xüsusi fərqlənmə nişanı» alınır.

«Xüsusi fərqlənmə nişanı» avtomobil nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin müraciətindən sonra 5 iş günü ərzində Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən verilir. «Xüsusi fərqlənmə nişanı»nın alınması üçün hər hansı haqq ödənilmir.

«Xüsusi fərqlənmə nişanı» almış vergi ödəyiciləri avtomobil nəqliyyatı vasitələrini satarkən və ya icarəyə verərkən, habelə bu maddədə nəzərdə tutulmayan digər məqsədlər üçün istifadə edərkən, ən azı bir iş günü əvvəl «Xüsusi fərqlənmə nişanı»nı onu vermiş orqana geri qaytarmalıdır.



69) Şəki şəhərində müharibə əlili fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində yaşayış sahəsi 400 m² mənzili və sahibkarlıq məqsədi üçün istifadə etdiyi 40m² obyektı vardır. Bu halda əmlak vergisini hesablayın.

70) Azərbaycan Respublikasının Vətən müharibəsi Qəhrəmanı statusuna malik fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində mühərrikin həcmi 70000 kub santimetr olan hava nəqliyyatı vasitəsinə görə ödənilməli olan illik əmlak vergisinin məbləğini hesablayın

71) Çernobılda şua xəstəliyinə tutulmuş şəxsin mülkiyyətində Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində 2500kv/m həyətyanı sahəsinin olduğunu nəzərə alaraq ödəməli olan torpaq vergisini hesablayın.

72) Əmlak vergisinin ödəyiciləri, hesabat dövrü, vergitutma obyektı və vergi dərəcələri
Vergisinin ödəyiciləri.

Bu Məcəllənin 197-ci maddəsində göstərilən vergitutma obyektləri olan fiziki şəxslər və müəssisələr əmlak vergisinin ödəyiciləridir.

Vergitutma obyektləri. Aşağıdakılar müəssisələrin əmlak vergisinin vergitutma obyektı sayılır:

- rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri (binalar), həmçinin yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri;
- müəssisələri, habelə fərdi sahibkarların balansında olan əsas vəsaitlər
- Azərbaycan Respublikasında özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirən şəxslər üçün yalnız daimi nümayəndəliklə bağlı olan əsas vəsaitlər.

Vergitutma obyektı olan müəssisələr və fərdi sahibkarlar tərəfindən hüquqi şəxs yaratmadan birgə fəaliyyət aparmaq üçün birləşdirilən əsas vəsaitlərin dəyəri, bu əsas vəsaitləri birləşdirən birgə fəaliyyət iştirakçıları tərəfindən vergiyə cəlb edilməsi məqsədləri üçün bəyannaməyə daxil olunur. Birgə fəaliyyət nəticəsində yaradılmış (alınmış) əsas vəsaitlərin dəyəri isə birgə fəaliyyətin iştirakçıları tərəfindən müqavilə üzrə mülkiyyətdə müəyyən olunmuş pay haqqına müvafiq olaraq bəyannaməyə daxil edilir.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalar (yaşayış evləri, mənzillər, bağlar, qaraj və digər tikililər), həmçinin yerindən və istifadə edilib-edilməməyindən asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə məxsus olan su və hava nəqliyyatı vasitələri əmlak vergisinin vergitutma obyektidir.

Vergi dərəcələri. Fiziki şəxslər *binalara, su və hava nəqliyyatı vasitələrinə görə* əmlak vergisini aşağıdakı qaydada və dərəcələrlə ödəyirlər:



Edit with WPS Office

onların xüsusi mülkiyyətində olan binaların sahəsinin (yaşayış sahələrinə münasibətdə – *onların 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin*) hər kvadratmetrinə görə aşağıdakı cədvəldə göstərilən dərəcələr tətbiq olunur (bina Bakı şəhərində yerləşdikdə, həmin dərəcələrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 0,7-dən aşağı və 1,5-dən yuxarı olmayan əmsallar tətbiq edilməklə):

	Yaşayış məntəqələri	Fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri (manatla)
1 .	Bakı	0,4
2 .	Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu	0,3
3 .	Digər şəhərlər (rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla), rayon mərkəzləri	0,2
4 .	Rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə (Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, habelə Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri istisna olmaqla)	0,1

- su və hava nəqliyyatı vasitələrinə görə:
 - su və hava nəqliyyatı vasitələrinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün – 0,02 manat;
 - mühərriki olmayan su və hava nəqliyyatı vasitələri üçün - onların bazar qiymətinin 1 faizi.

Müəssisələr və fərdi sahibkarlar əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyərindən

1 faiz dərəcəsi ilə vergi ödəyirlər.

Müəssisənin və fərdi sahibkarın əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsi Vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin və fərdi sahibkarın əsas vəsaitlərinin orta illik qalıq dəyəri götürülür.

Müəssisənin və fərdi sahibkarın əmlak vergisi üçün vergi dövrü **təqvim** ili sayılır.

Müəssisələr və fərdi sahibkarlar cari vergi ödəmələri kimi ***hər rübün ikinci ayının 15-dən gec olmayaraq*** əvvəlki ildəki əmlak vergisinin məbləğinin **20 faizi** həcmində vergi ödəyir.

Əvvəlki hesabat ilində əmlak vergisi ödəyicisi olmayan və növbəti ildə bu verginin ödəyicisi olan, habelə yeni yaradılmış və əmlak vergisi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar əsas vəsaitlərinin əldə edildiyi rübdən sonra ***hər rübün ikinci ayının 15-dən gec olmayaraq***, həmin əmlaka görə hesablanmalı olan illik əmlak vergisi məbləğinin **20 faizi** miqdarında cari vergi ödəmələrini həyata keçirirlər.

73) Torpaq vergisinin ödəyiciləri, vergitutma obyektı, vergi dərəcəsi və hesabat dövrü

Torpaq vergisi ənənəvi olaraq yerli əmlak vergilərinə aid edilib. Bütün əmlak vergiləri kimi o müəssisələrin (sahibkarların) təsərrüfat-kommersiya fəaliyyətindən asılı deyil. Lakin digər əmlak vergilərindən fərqli olaraq bu verginin dərəcəsi bütün vergi ödəyiciləri (fiziki və hüquqi şəxslər) üçün eynidir və bu səbəbdən qarışıq vergilərə aid edilir. Bundan başqa, bu verginin toplanmasından əldə edilən vəsaitlərin məqsədyönlü istifadə olunması səbəbindən onların yerinə yetirdiyi fiskal funksiya arxa plana çəkilir.

Torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin (istifadəçilərinin) təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticələrindən asılı olmayaraq, hər il torpaq sahəsinə görə sabit tədiyyə şəklində ödənilir.

Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq mülkiyyətində (istifadəsində) torpaq sahəsi olan rezident və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslər torpaq sahəsi barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən müvafiq sənədləri aldıqdan sonra, bir ay ərzində fiziki şəxslər və

bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələr bələdiyyələrdə, digər təsərrüfat subyektləri isə vergi orqanlarında uçota alınmalıdır.

Vergi ödəyiciləri. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahəsi olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləridir.

Vergitutma obyektı. Torpaq vergisi ödəyicilərinin ölkə ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahəsi torpaq vergisinin vergitutma obyektidir.

Torpaq vergisi vergi ödəyicilərindən onların mülkiyyətində və istifadəsində olan torpaq sahələrinə (o cümlədən tikinti və qurğuların tutduğu torpaq sahələrinə), habelə tikinti və qurğuların saxlanması üçün zəruri olan torpaq sahələrinə görə tutulur.

Vergi dərəcələri. Kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə torpaq vergisinin dərəcəsi torpaq sahəsinin hər **100 kvadratmetrinə** görə **2 manat** müəyyən edilir.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının verdiyi arayışa əsasən, təyinatı üzrə istifadə edilən və ya irriqasiya, meliorasiya və digər aqrotexniki səbəblərdən təyinatı üzrə istifadə edilməsi mümkün olmayan kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə torpaq vergisinin dərəcəsi **1 şərti** bal üçün **0,06 manat** müəyyən edilir. Təyinatı üzrə istifadə edilən və ya təyinatı üzrə istifadə edilməsi mümkün olmayan kənd təsərrüfatı torpaqları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən qayda və meyarlar əsasında müəyyən edilir.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti balları müəyyənləşdirilir. Şərti ballar kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.

Məcəllənin 206.1-ci və 206.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş torpaqlar istisna olmaqla, torpaq sahəsinin hər 100 kvadratmetrinə görə aşağıdakı cədvəldə göstərilən dərəcələr tətbiq olunur (cədvəl 1)



Cədvəl 1

Yaşayış məntəqələri	Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar (manatla)		Yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar (manatla)	
	10000 m ² -dək olduqda	10000 m ² -dən yuxarı olan hissə üçün	10000 m ² -dək olduqda	10000 m ² -dən yuxarı olan hissə üçün
Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri	10	20	0,6	1,2
Gəncə, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri	8	16	0,5	1,0
Digər şəhərlər və rayon mərkəzləri	4	8	0,3	0,6
Rayon tabeliyində	2	4	0,1	0,2



olan şəhərlər, qəsəbələr və kəndlər				
---	--	--	--	--

Torpaq vergisi torpaq barəsində mülkiyyət və ya istifadə hüququnu təsdiq edən sənədlər əsasında müəyyənləşdirilir. Binaların altında olan torpaqlara, həmçinin obyektlərin sanitariya mühafizəsi üçün zəruri olan torpaq sahələrinə görə torpaq vergisi tutulur.

Torpaq vergisini müəssisələr torpaq sahələrinin ölçüsünə və torpaq vergisinin dərəcələrinə əsasən illik olaraq hesablayır və *hesabat ilindən sonrakı il yanvarın 31-dən gec olmayaraq bəyannaməni* vergi orqanına verirlər. *Hüquqi şəxs və ya qeyri-rezident hüquqi şəxsin daimi nümayəndəliyi ləğvetmə balansını qeydiyyat orqanına təqdim etdiyi tarixdən 30 gün müddətində torpaq vergisi bəyannaməsini vergi orqanına təqdim etməyə borcludur.*

74) **Mədən vergisinin ödəyiciləri, hesabat dövrü, vergitutma obyektı və vergi dərəcələri**

Verginin ödəyiciləri. Mədən vergisi Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycana mənsub olan sektorunda faydalı qazıntıların çıxarılmasına görə tutulur. Mədən vergisi yeraltı sərvətlərdən səmərəli istifadə etmək və onlar çıxarılarkən ayrı-ayrı sahələr arasında rentabellik səviyyəsi ilə əlaqədar rəqabət münasibətlərini tənzimləmək məqsədi ilə ödənilir. Mədən vergisinin əsas funksiyalarından biri yeraltı sərvət olan faydalı qazıntılardan səmərəli istifadə olunmasının stimullaşdırılmasıdır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycana mənsub olan sektorunda yerin təkindən faydalı qazıntılar çıxaran fiziki şəxslər və müəssisələr *mədən vergisinin ödəyiciləridir.*

Vergitutma obyektı. Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycana mənsub olan sektorunda yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntılar mədən vergisinin *vergitutma obyektıdır.*

Mədən vergisinin vergitutma obyektı çıxarılan faydalı qazıntıların



təyinatından, istifadə edilib-edilməməyindən, satılıb-satılmamağından və digər səbəblərdən asılı olmayaraq müəyyən edilir.

Hasil edilmiş neft və qazın texnoloji proseslə əlaqədar Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş normativlər həddində quyuya geri vurulan hissəsi vergitutma obyektinə hesab edilmir.

Vergi dərəcələri. Yerin təkindən çıxarılan aşağıdakı faydalı qazıntıların növündən asılı olaraq, mədən vergisi onların topdansa satış qiymətinə tətbiq edilməklə aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:

Cədvəl 1

Mədən vergisinə cəlb olunan faydalı qazıntıların adı	Mədən vergisinin dərəcələri (faizlə)
Xam neft	26
Təbii qaz	20
Filiz faydalı qazıntılar (bütün növ metallar)	3

Yerin təkindən çıxarılan aşağıdakı faydalı qazıntıların növündən asılı olaraq, mədən vergisi hər kubmetr üçün aşağıdakı dərəcələrlə hesablanır:

Cədvəl 2

Mədən vergisinə cəlb olunan faydalı qazıntıların adı	Mədən vergisinin dərəcələri (manatla)
Qeyri-filiz faydalı qazıntıları:	
seolit, barit, çinqil xammalı, yüngül doldurucular (keramzit, aqloporit) istehsalı üçün gillər, bentonit gilləri, kərpic-kirəmit gilləri, vulkan külü və pemza, kvars qumları, tikinti qumları, sement xammalı (əhəng daşı, mergel, gil, vulkan	1

külü), üzlük daşları (mərmər, qabbro, tuflar, travertin, mərmərləşmiş əhəng daşı)	
• mişar daşları	2
• qiymətli və yarım qiymətli bəzək daşları	6
• duz	6
• mineral sular	10
• yodlu-bromlu sular	0,04

Mədən vergisi 1 sayılı cədvəldə göstərilən faydalı qazıntılar üzrə yerin təkindən çıxarılmış faydalı qazıntıların topdansatış qiymətinə, 2 sayılı cədvəldə göstərilən faydalı qazıntılar üzrə isə yerin təkindən çıxarılmış faydalı qazıntıların hər kubmetrinə müvafiq vergi dərəcələri tətbiq etməklə hesablanır. Mədən vergisi vergi dərəcələrini yerin təkindən çıxarılmış faydalı qazıntıların ayrı-ayrı növləri üzrə vergitutma bazasına tətbiq etməklə hesablanır. Hesablanmış vergi məbləği məhdudlaşdırılmayan gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Mədən vergisi üzrə hesabat dövrü təqvim ayıdır. Hesabat ayı üçün mədən vergisi faydalı qazıntıların çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilir. Mədən vergisinin ödəyiciləri hər hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına vergi bəyannaməsi təqdim edirlər.

75) Yol vergisinin ödəyiciləri, hesabat dövrü, vergitutma obyektı və vergi dərəcələri

1. Yol vergisinin vergi ödəyiciləri. Yol vergisinin tətbiq edilməsində əsas məqsəd avtomobil yollarından istifadəyə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və ölkə ərazisindəki avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin vergiyə cəlb edilməsidir.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və həmin ərazidən sərnəşin və yük daşınması üçün istifadə edən avtonəqliyyat vasitələrinin sahibləri olan qeyri-rezident şəxslər, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı və ya idxalı ilə məşğul olan şəxslər yol vergisinin ödəyiciləridir.

2. Yol vergisinin vergitutma obyektı. Azərbaycan Respublikasının

ərazisinə daxil olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən zaman yol vergisinə cəlb olunmalı olan xarici dövlətlərdə geydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələri, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal edilən avtomobil benzini, dizel yanacağı və maye qaz yol vergisinin vergitutma obyektidir.

3. Yol vergisinin dərəcələri. Avtonəqliyyat vasitələrinin növündən, mühərriklərinin həcmindən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən, oturmaqlarının sayından, oxların sayından və avtonəqliyyat vasitəsinin yüklə birlikdə ümumi cəkisindən, Azərbaycan Respublikası ərazisində qət edilən məsafədən, təhlükəli yüklərin daşınmasından asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən xarici dövlətlərdə geydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələrindən, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan avtomobil benzininə, dizel yanacağına və maye qaza görə yol vergisi aşağıdakı dərəcələrlə hesablanır:

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan xarici dövlətlərin avtomobil nəqliyyatı vasitələrindən:

- minik avtomobilləri üçün mühərriklərinin həcmindən və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq:

Cədvəl 1

Ölkə ərazisində qaldığı müddət	Mühərrikin həcmi 2000 kub santimetrədək olduqda	Mühərrikin həcmi 2000-4000 kub santimetrədək olduqda	Mühərrikin həcmi 4000 kub santimetrdən çox olduqda
1 aya qədər	15 ABŞ dolları	20 ABŞ dolları	40 ABŞ dolları
3 aya qədər	30 ABŞ dolları	40 ABŞ dolları	60 ABŞ dolları
1 ilə qədər	40 ABŞ dolları	80 ABŞ dolları	120 ABŞ dolları
1 ildən yuxarı	40 ABŞ dolları + 1 ildən artıq qalan hər gün üçün 0,5 ABŞ dolları	80 ABŞ dolları + 1 ildən artıq qalan hər gün üçün 0,6 ABŞ dolları	120 ABŞ dolları + 1 ildən artıq qalan hər gün üçün 1,2 ABŞ dolları



- avtobuslar üçün oturacaq yerlərinin sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq:

Cədvəl 2

Ölkə ərazisində qaldığı müddət	Oturacaq yerlərinin sayı 12-dək olanda	Oturacaq yerlərinin sayı 13-dən 30-dək olanda	Oturacaq yerlərinin sayı 31 və çox olanda
1 gün üçün	15 ABŞ dolları	20 ABŞ dolları	25 ABŞ dolları
1 həftəyədək	30 ABŞ dolları	40 ABŞ dolları	50 ABŞ dolları
1 aya qədər	100 ABŞ dolları	140 ABŞ dolları	175 ABŞ dolları
3 aya qədər	300 ABŞ dolları	400 ABŞ dolları	500 ABŞ dolları
1 ilə qədər	1050 ABŞ dolları	1400 ABŞ dolları	1750 ABŞ dolları
1 ildən yuxarı	1050 ABŞ dolları + 1 ildən artıq qaldığı hər gün üçün 12 ABŞ dolları	1400 ABŞ dolları + 1 ildən artıq qaldığı hər gün üçün 15 ABŞ dolları	1750 ABŞ dolları + 1 ildən artıq qaldığı hər gün üçün 20 ABŞ dolları

- yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq:

Cədvəl 3

Ölkə ərazisində qaldığı müddət	4 (dörd) oxa qədər olanda	4 (dörd) ox və çox olanda
1 gün üçün	20 ABŞ dolları	30 ABŞ dolları
2 həftəyədək	40 ABŞ dolları	80 ABŞ dolları
1 aya qədər	140 ABŞ dolları	280 ABŞ dolları
3 aya qədər	400 ABŞ dolları	800 ABŞ dolları
1 ilə qədər	1400 ABŞ dolları	2800 ABŞ dolları



1 ildən yuxarı	1400 ABŞ dolları + 1 ildən artıq qaldığı hər gün üçün 15 ABŞ dolları	2800 ABŞ dolları + 1 ildən artıq qaldığı hər gün üçün 30 ABŞ dolları
----------------	--	--

3 cəyli cədvəldə göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün aşağıdakı qədər artırılır:

- nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi:
 - ❖ 41 tondan 51 tonadək olduqda – 0,30 ABŞ dolları;
 - ❖ 51 tondan 61 tonadək olduqda – 0,45 ABŞ dolları;
 - ❖ 61 tondan 71 tonadək olduqda – 0,60 ABŞ dolları;
 - ❖ 71 tondan 81 tonadək olduqda – 0,75 ABŞ dolları;
 - ❖ 81 tondan çox olduqda – 1,8 ABŞ dolları.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən Vergi Məcəlləsinin 211.1.-ci maddəsində müəyyən edilmiş vergini həmin avtonəqliyyat vasitələri Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə daxil olan zaman və məcəllənin 211.1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edərkən yol vergisinə cəlb olunmalı hallarda gömrük orqanları tuturlar və bir bank günü ərzində dövlət büdcəsinə keçirirlər.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağıının və maye qazın istehsalı ilə məşğul olan şəxslər yol vergisini aylıq olaraq hesablayır və hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə yol vergisinin bəyannaməsini vergi orqanına təqdim etməklə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

Avtonəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatını aparan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı hər rüb hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış avtonəqliyyat vasitələri barədə məlumatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir



SUKUR QUTARDI EMEKLERE GORE OZUME VE ZEHRAYA TESEKKURLER.



Edit with WPS Office